IA et justice en 2025

Méta-analyse de quatre rapports français sur l'intelligence artificielle et la justice (2024-2025)


N° 216

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2024

RAPPORT D'INFORMATION

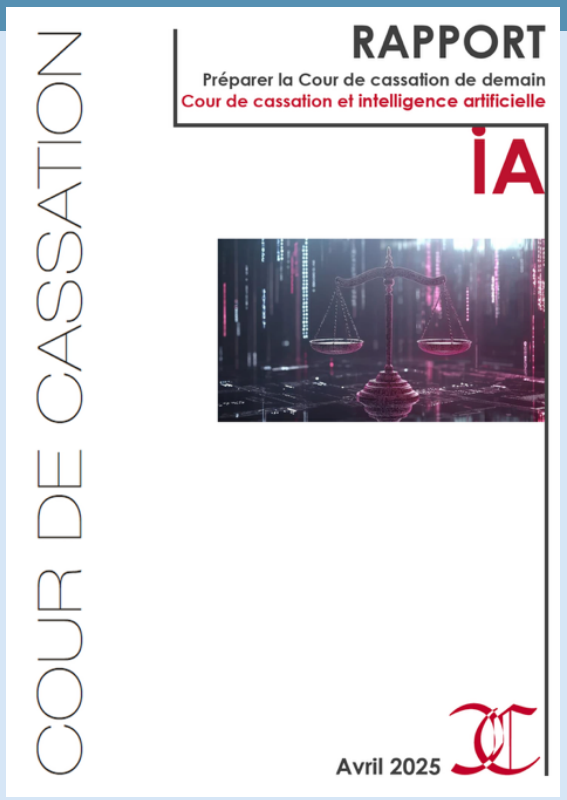
FAIT

*au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur l'***intelligence artificielle** *et les* **professions** *du* **droit**,

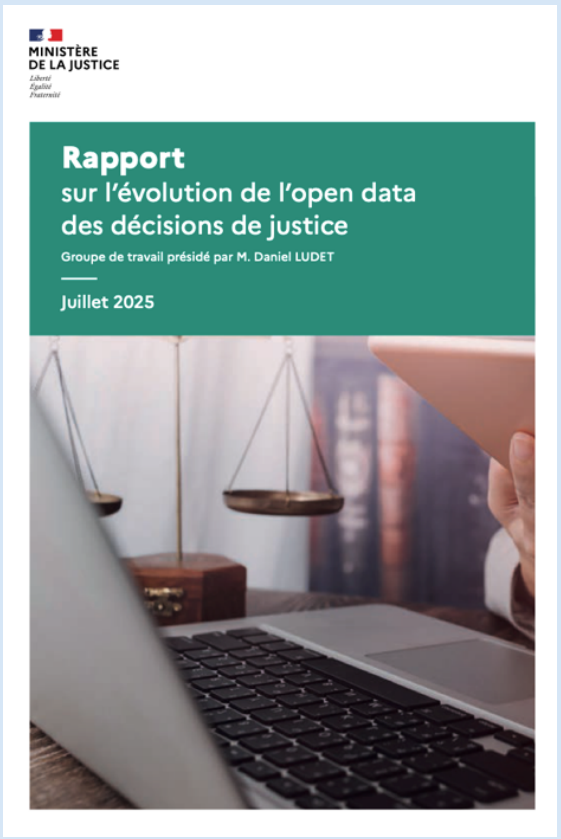
Par M. Christophe-André FRASSA et Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE,

Sénateur et Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, *présidente* ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Marc-Philippe Daubresse, Jérôme Durain, Mmes Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, *vice-présidents* ; M. André Reichardt, Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, M. Olivier Bitz, *secrétaires* ; MM. Jean-Michel Arnaud, Philippe Bas, Mme Nadine Bellurot, MM. François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, MM. Ian Brossat, Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, Laurence Harribey, Lauriane Josende, MM. Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, Hervé Marseille, Mme Corinne Narassiguin, MM. Georges Naturel, Paul Toussaint Parigi, Mmes Anne-Sophie Patru, Salama Ramia, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.







IA et justice en 2025

Méta-analyse de quatre rapports français sur l'intelligence artificielle et la justice (2025)

Par Yannick Meneceur[1]
Magistrat, inspecteur de la justice,
Maître de conférences associé à l'université de Strasbourg,
Responsable d'études et de recherche associé à l'Institut Robert Badinter
Doctorant à l'université de Paris-Saclay

Étude en pré-publication, sous licence Creative Commons (CC) BY-NC-ND

Version du 24 juillet 2025

[1] Les propos et analyses n'engagent que l'auteur. Les encadrés de synthèse ont été réalisés avec l'assistance d'une IA générative. L'auteur tient à remercier Cécile Capeau pour pour son attentive relecture.

Les 4 rapports IA et justice, en un coup d'œil

Le **rapport du Sénat** porte sur l'adaptation des professions juridiques à l'IA générative, en posant des garde-fous éthiques et déontologiques, tout en insistant sur la nécessaire formation des acteurs à son usage.

Celui du **ministère de la Justice** adopte une stratégie pragmatique et rapide, misant sur des assistants IA pour les agents du ministère, des cas d'usages concrets à déployer dès 2025, un cadre éthique rigoureux et une infrastructure souveraine.

La **Cour de cassation**, quant à elle, s'appuie sur son expérience de conduite de projets internes d'IA pour proposer des critères d'évaluation et étudier la pertinence de différents cas d'usage d'intérêt pour les juridictions de l'ordre judiciaire.

Le **groupe de travail sur l'open data des décisions de justice** (ODDJ), sans traiter spécifiquement d'IA, a produit sur mission du ministre de la justice 6 propositions d'adaptation du régime de l'open data, susceptibles d'être extrêmement structurantes pour l'écosystème des concepteurs de systèmes d'IA dans le domaine de la justice.

cc BY NC ND

Table des matières

Introduction *5*

I. Présentation descriptive des principales mesures de chacun des rapports *8*

I.A. Rapport du Sénat sur l'IA et les professions du droit (2024) **8**

I.B. Rapport « L'IA au service de la Justice » du ministère de la Justice (2025) **10**

I.C. Rapport de la Cour de cassation : « Cour de cassation et intelligence artificielle » (2025) **13**

I.D. Rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice (2025) **18**

II. Des rapports au soutien d'un développement de l'IA au service de la justice conciliant protection et innovation *24*

II.A. Des potentialités reconnues et des risques identifiés **25**

II.A.1. Usages actuels et potentiels de l'IA dans le domaine de la justice 25

II.A.2. Limites et risques identifiés dans l'usage de l'IA 26

II.B. Un déploiement mesuré et encadré comme condition de succès **29**

II.B.1. Cadre législatif, réglementaire et éthique encadrant l'usage de l'IA en justice 29

II.B.2. Gouvernance de l'IA et pilotage de son déploiement dans la justice 31

II.B.3. Souveraineté numérique et maîtrise technologique 33

II.C. Un impact anticipé au travers de l'évolution des cadres juridiques et de l'accompagnement des professionnels **36**

II.C.1. Impact de l'IA sur les métiers du droit et l'organisation judiciaire 36

II.C.2. Open data des décisions de justice en 2025 : entre transparence et protection 38

II.C.3. Formation et compétences : préparer les professionnels aux enjeux de l'IA **41**

Annexe : principaux textes internationaux, européens et nationaux relatifs à la gouvernance de l'IA *43*

Bibliographie sélective « IA et justice » *45*

Rapports analysés **45**

Autres rapports **45**

Ouvrages **45**

Revues **46**

Articles scientifiques **46**

Autres publications **47**

Introduction

Le renouveau de l'intelligence artificielle (IA) depuis le début des années 2010 avec les succès des réseaux de neurones profonds s'est accompagné, dans un contexte international, européen et national, de réflexions intensives sur son encadrement. Au niveau international, des organisations comme l'OCDE ont adopté dès 2019 des principes pour une IA responsable, mis à jour en 2024. L'UNESCO a adopté en 2021 une recommandation sur l'éthique de l'IA.

L'Europe, quant à elle, s'est positionnée en faveur d'un encadrement juridique contraignant avec deux textes majeurs :

- L'Union européenne, tout d'abord, s'est dotée, pour ses 27 États membres, d'un règlement sur l'IA (RIA ou AI Act), en juin 2024, entré progressivement en vigueur depuis le 2 août 2024. Ce règlement instaure une approche par niveaux de risque des systèmes d'IA, avec des exigences strictes pour les usages jugés à haut risque – incluant notamment ceux destinés à être utilisés par les autorités judiciaires ou pour le règlement extrajudiciaire des litiges. Il doit être souligné que ce texte est à appréhender dans le contexte de toute une série d'autres textes européens encadrant déjà certaines facettes liées à l'IA (protection des données personnelles – RGPD, cyber-sécurité avec la directive NIS2, etc.), avec d'autres initiatives stratégiques comme le plan d'action européen en matière d'IA (avril 2025) ou encore des investissements massifs (initiative InvestAI de 200 milliards d'euros[2]).

- Le Conseil de l'Europe a également adopté en 2024 le tout premier traité international en la matière sous la forme d'une convention-cadre sur l'intelligence artificielle. Cet instrument juridique, ouvert très largement à la signature depuis le 5 septembre 2024 au-delà des frontières européennes, se présente comme un socle de principes de haut niveau, de nature à garantir que les activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes soient pleinement compatibles avec les droits humains, la démocratie et l'État de droit, tout en étant propices au progrès et aux innovations technologiques.

En France, dans le prolongement de ces dynamiques de régulation et de l'engouement pour l'IA générative, plusieurs rapports institutionnels majeurs consacrés à l'IA ont été produits, témoignant d'une mobilisation de l'État et des acteurs publics pour appréhender les enjeux juridiques, éthiques et opérationnels de l'IA[3].

Les enjeux spécifiques de la transformation numérique de la justice au moyen de l'IA avaient déjà été placés au cœur des préoccupations des travaux des États généraux de la Justice (2021-2022)[4]. La loi de réforme et de programmation pour la Justice de 2019 encourageait pour sa part le développement des modes alternatifs de règlement des différends et la certification des services en ligne, en plus de finaliser le cadre juridique de l'ouverture au public des décisions de justice (open data). Il est à relever que le « plan de transformation numérique 2027[5] », suivant les États généraux de la

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_25_467
[3] V. par exemple le rapport remis au président de la République le 13 mars 2024 « IA : Notre ambition pour la France » : https://www.info.gouv.fr/actualite/25-recommandations-pour-lia-en-france
[4] Sur le numérique, V. annexe 25 – Rapport sur le numérique du comité de pilotage des États généraux de la justice (17 mars 2022) : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-11/numerique_egj.pdf
[5] https://www.justice.gouv.fr/actualites/espace-presse/plan-transformation-numerique-du-ministere-justice

justice, s'était concentré sur d'autres thématiques d'intérêt immédiat pour les juridictions : le soutien des tribunaux et cours d'appel, l'amélioration des logiciels et le projet « zéro papier 2027 ».

L'engouement pour les outils d'IA générative (IAG) grand public a renouvelé les ambitions de la transformation numérique de la justice et des métiers du droit, rendant possible la rédaction automatique de textes juridiques simples ou encore la recherche ou la synthèse de jurisprudence en langage naturel. Ces avancées technologiques soulèvent toutefois des questions éthiques et pratiques considérables : fiabilité des réponses (les outils d'IAG étant des systèmes non déterministes produisant du langage et non des réponses justes), protection des données personnelles et du secret professionnel, respect du monopole du conseil juridique par les professionnels certifiés, maintien de l'intervention humaine dans la décision de justice, etc. Face à ces enjeux, les pouvoirs publics français ont lancé des réflexions approfondies afin d'orienter les politiques publiques. C'est dans ce contexte qu'ont été produits en fin d'année 2024 - début d'année 2025 les quatre rapports analysés dans la présente étude, chacun apportant un éclairage complémentaire sur l'impact de l'IA dans le domaine juridique et judiciaire :

- **Rapport du Sénat sur l'intelligence artificielle et les professions du droit (décembre 2024)** : Il s'agit d'un rapport d'information parlementaire, enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2024, conduit par M. Christophe-André Frassa et Mme Marie-Pierre de La Gontrie au nom de la Commission des lois[6]. Ce rapport se penche sur l'IA générative et son influence sur les métiers du droit (avocats, notaires, magistrats, juristes d'entreprise, etc.), avec vingt propositions pour accompagner ces professions dans la transition numérique tout en préservant les principes fondamentaux de la justice.

- **Rapport de la Cour de cassation *« Préparer la Cour de cassation de demain – Cour de cassation et intelligence artificielle »* (avril 2025)** : Par lettre de mission du 29 mai 2024, le premier président et le procureur général ont constitué un groupe de travail rassemblant magistrats de la Cour, greffiers, ingénieurs du service innovation et experts externes. Ce groupe a dressé un panorama des besoins potentiels en IA au sein de la Cour de cassation et évalué de multiples cas d'usage envisageables, tout en examinant les questions juridiques et éthiques soulevées par ces usages au regard du rôle du juge et des droits humains. Le rapport[7], remis en avril 2025, présente les initiatives déjà menées par la Cour en matière d'IA et propose des pistes pour développer de nouveaux outils, dans une optique d'amélioration du fonctionnement de la justice tout en maintenant l'indépendance et la qualité de la décision judiciaire.

- **Rapport du ministère de la Justice : « L'IA au service de la Justice : Stratégie et solutions opérationnelles » (mai 2025)** : Commandé par le Garde des Sceaux en février 2025, ce rapport a été élaboré par un groupe de travail ministériel sous la coordination du directeur-adjoint de l'ENM, Haffide Boulakras[8]. Rendu en mai 2025 après une mission de trois mois, il propose une stratégie pragmatique d'intégration de l'IA dans l'institution judiciaire, articulée autour de cas d'usage concrets et de solutions opérationnelles à déployer sans

[6] https://www.senat.fr/notice-rapport/2024/r24-216-notice.html
[7] https://www.courdecassation.fr/files/files/Publications/IA%20-%20Rapport%202025/Rapport_IA_2025_Web.pdf
[8] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/rapport_ia_au_service_de_la_justice_0.pdf

délai. L'approche se veut résolument orientée vers des résultats rapides et tangibles pour permettre à l'institution judiciaire de tirer rapidement parti des bénéfices de l'IA.

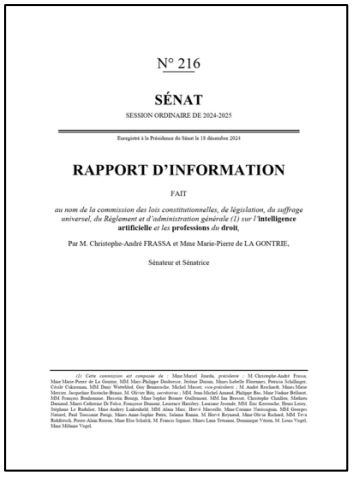
- **« Rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice » (juillet 2025**) : Le groupe de travail, présidé par le conseiller honoraire de la Cour de cassation Daniel Ludet, a examiné si le cadre juridique de la diffusion en ligne des décisions judiciaires (open data des décisions judiciaires – ODDJ) demeurait pertinent au regard de nombreux risques identifiés par la lettre de mission du ministre (atteintes et menaces contre les personnels de justice, intelligence économique, déséquilibre financier avec le secteur privé réutilisant la donnée). Le rapport confirme les risques croissants de réidentification des personnes malgré la pseudonymisation, en raison de l'ampleur de l'exposition numérique et de la puissance de l'IA. Pour concilier transparence et protection des données personnelles, le groupe de travail propose de renforcer les occultations (noms, prénoms, dénominations sociales, adresses, localités, dates liées à l'état civil) et d'instaurer des niveaux d'accès différenciés selon les finalités des utilisateurs, en envisageant le paiement de redevances dans certaines hypothèses de réexploitation à titre commercial.

Le présent document propose une analyse croisée de ces quatre rapports, afin de cerner les grandes lignes des transformations induites par l'IA dans le domaine du droit et de la justice, telles que perceptibles en 2025. La démarche d'étude consistera, dans un premier temps, à présenter, rapport par rapport, une synthèse de chacun des documents (I), pour ensuite identifier les points de convergences et d'éventuelles divergences au travers des grandes thématiques traitées (II).

cc BY NC ND

I. Présentation descriptive des principales mesures de chacun des rapports

I.A. Rapport du Sénat sur l'IA et les professions du droit (2024)



N° 216

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2024

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

*au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur l'***intelligence artificielle** *et les* **professions** *du* **droit**,

Par M. Christophe-André FRASSA et Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE,

Sénateur et Sénatrice

Le **rapport du Sénat** ambitionne de proposer une approche équilibrée, encourageant l'appropriation des outils d'IA par les professionnels du droit tout en posant des garde-fous déontologiques et juridiques. Il mise sur la co-régulation par les instances professionnelles (chartes, référents) et l'État (mise à jour de la loi, investissement dans les équipements, soutien aux legaltech nationales) pour accompagner la transition. L'objectif central, rappelé en conclusion, est de préserver « l'intérêt du justiciable et l'amélioration du service public de la justice » dans une époque de bouleversements technologiques.

Le rapport d'information du Sénat dresse un état des lieux complet de l'irruption de l'IA générative dans les métiers juridiques et formule 20 propositions concrètes pour adapter le cadre juridique et les pratiques. Ces mesures s'organisent autour de plusieurs axes :

- **Sécurité juridique et protection du public** : Le Sénat souligne la nécessité d'avertir les usagers des limites des outils d'IA. Sa proposition n°1 est d'informer systématiquement l'utilisateur des risques d'erreurs et de l'obligation de vérifier toute réponse fournie par une IA, en l'orientant vers un professionnel du droit si pertinent. De plus, afin de dissiper toute confusion entre information automatisée et véritable conseil juridique, la proposition n°3 vise à définir légalement l'acte de consultation juridique en actualisant la loi de 1971 sur les professions juridiques réglementées (monopole du conseil). Cette définition inscrite dans la loi garantirait que les plateformes en ligne présentant leurs services comme une « aide juridique » ne puissent abuser du public non averti en laissant croire qu'un avocat n'est pas nécessaire. En clair, le rapport préconise de clarifier le périmètre du conseil juridique afin de protéger les justiciables et de préserver le monopole des professionnels qualifiés (avocats, notaires, etc.). Par ailleurs, le Sénat recommande d'encadrer les legaltech par un label public (proposition 17) attestant du respect de bonnes pratiques en matière de traitement des données et de transparence des algorithmes. De même, il suggère de sécuriser juridiquement la réutilisation des données jurisprudentielles disponibles en open data antérieures à 2021, compte tenu des restrictions du RGPD sur les données sensibles (proposition 20).

- **Adaptation des professions du droit à l'IA** : L'IA générative est perçue comme une opportunité pour augmenter la productivité des professionnels, à condition d'en maîtriser l'usage. Le rapport insiste sur le fait que ces outils ne remplaceront pas l'expertise humaine et ne doivent pas conduire à une « justice déshumanisée » (p.22). Les sénateurs relèvent un enthousiasme prudent chez les avocats et juristes d'entreprise, qui voient dans l'IA un moyen de se dégager

CC BY NC ND

des tâches routinières pour se concentrer sur celles à forte valeur ajoutée (analyse approfondie, conseil stratégique). En revanche, selon ce rapport, les magistrats et greffiers apparaitraient plus en retrait dans l'adoption de ces outils (p.44). Pour accompagner le changement, plusieurs mesures sont proposées comme la formation et l'outillage les professionnels. Le Sénat prône un effort de montée en compétence des personnels juridiques et de leurs assistants : par exemple, la proposition n°4 suggère de confier aux assistants juridiques des tâches de vérification des résultats produits par l'IA, afin de revaloriser leurs fonctions tout en fiabilisant l'usage de ces outils. La proposition n°5 vise à mutualiser le coût des abonnements aux IA juridiques au sein des ordres professionnels, pour que les petits cabinets puissent accéder aux mêmes outils que les grandes structures. Pour prévenir toute dérive, la proposition n°6 recommande d'établir des règles d'utilisation claires de l'IA pour chaque profession via des chartes éthiques ou guides de bonnes pratiques adoptés par les ordres. Chaque ordre devrait désigner un référent IA (ou une commission) chargé de suivre les effets de l'IA sur la profession et de gérer les éventuelles sanctions disciplinaires en cas de mésusage (proposition 7). La transparence vis-à-vis du client est également encouragée : sans aller jusqu'à imposer juridiquement la divulgation, le rapport conseille aux professionnels d'informer leurs clients s'ils utilisent une IA dans le traitement du dossier (proposition 8). Enfin, le rapport se veut rassurant quant à l'emploi : selon les personnes entendues, l'IA n'entraînerait pas de suppression massive de postes de juristes, mais pourrait au contraire accroître la « judiciarisation » de la société en facilitant l'accès au droit. Les seules fonctions possiblement menacées sont les postes de support administratif, d'où la nécessité de les faire évoluer plutôt que de les laisser disparaître.

- **Modernisation de l'institution judiciaire** : Plusieurs propositions du Sénat rejoignent des préoccupations structurelles de la Justice. La proposition n°9 demande de mettre à niveau les juridictions en matériel informatique, en automatisation de tâches (par ex. générateurs de documents) et en outils internes de recherche jurisprudentielle, afin que les magistrats disposent d'un environnement de travail numérisé efficace. Le rapport suggère aussi de nommer des référents IA dans chaque juridiction (proposition 10) pour favoriser l'échange de compétences et la diffusion des innovations. Sur le plan de la protection des données, il est proposé d'anonymiser les noms des magistrats et greffiers dans les décisions de justice diffusées en open data (proposition 11), afin de concilier transparence de la jurisprudence et sécurité des acteurs judiciaires – ce qui aurait pour effet, d'une part, de préserver les magistrats du profilage automatisé interdit par la loi et, d'autre part, de recentrer l'attention sur la motivation des décisions plutôt que sur l'identité du juge.

- **Formation initiale et continue** : Conscient que la révolution numérique bouleverse les compétences requises, le Sénat insiste sur l'urgence de former tous les juristes à l'IA. Il propose d'encourager les universités et écoles de droit à souscrire des abonnements à des solutions d'IA juridiques pour initier les étudiants (proposition 13). Il préconise d'adapter la formation continue des avocats, magistrats, notaires, etc., aux enjeux de l'IA générative (proposition 14), et même d'expérimenter le « reverse mentoring » (proposition 15) où de jeunes juristes formés au numérique formeraient les plus expérimentés. La proposition n°16 recommande de ne pas oublier les personnels non-juristes dans cet effort de formation transverse. Par ailleurs, le

rapport suggère de préciser dans les conventions de stage des étudiants en cabinet les conditions d'utilisation des IA pendant le stage (proposition 12) afin d'éviter de mauvaises pratiques dès la formation pratique.

I.B. Rapport « L'IA au service de la Justice » du ministère de la Justice (2025)



Le **rapport « IA au service de la Justice »** propose une stratégie volontariste pour faire entrer résolument l'IA dans le fonctionnement quotidien de la justice. Ses mesures emblématiques – assistant IA pour chaque agent, outils dédiés aux contentieux courants, hébergement souverain, Observatoire de l'IA, charte éthique, campus numérique – visent à obtenir dès 2025 des améliorations tangibles (réduction des délais, simplification des tâches, harmonisation des décisions) tout en préparant l'écosystème juridique aux évolutions de moyen terme. L'objectif est l'opérationnalité rapide : il faut passer sans tarder de l'expérimentation à la généralisation des outils utiles, car « les opportunités offertes par l'IA exigent une mobilisation rapide et concrète » pour réussir ce tournant décisif.

Le rapport ministériel de mai 2025 s'attache à définir une feuille de route stratégique et opérationnelle pour intégrer l'IA dans le fonctionnement quotidien de la Justice française. Conçu dans un esprit pragmatique, il formule 10 propositions prioritaires et une série de cas d'usages à déployer rapidement, structurés en trois axes stratégiques complémentaires : démocratiser l'IA pour tous les acteurs, assurer la souveraineté technologique, et accompagner les professionnels avec les garanties éthiques nécessaires.

Les principales mesures préconisées sont les suivantes :

- **Équipement général des magistrats et agents en outils d'IA** : La proposition 1 du rapport est de déployer dès 2025 un assistant virtuel intelligent, sécurisé et souverain pour l'ensemble des magistrats et personnels du ministère. Cet assistant IA, doté d'un grand modèle de langage exploitable en français, offrirait des fonctionnalités transversales d'aide à la recherche juridique, de synthèse de documents, de rédaction de brouillons et de retranscription d'audiences. L'idée est que chaque juge ou greffier puisse, depuis son poste de travail, interroger un agent conversationnel entraîné sur un corpus maîtrisé (lois, jurisprudence, dossiers) pour gagner du temps dans le traitement des affaires. En complément, la proposition 2 vise à acquérir dès 2025 des licences de logiciels de recherche juridique augmentée par IA. Il s'agit là d'outils déjà disponibles (offerts par les éditeurs juridiques ou legaltech) capables, par exemple, de trouver plus rapidement les jurisprudences pertinentes ou de générer des synthèses de doctrine. Ces deux premières mesures doivent permettre de diffuser très vite les bénéfices de l'IA à grande

échelle dans les juridictions, sans attendre de longs développements internes.

- **Développement de cas d'usage métier ciblés** : Si un assistant généraliste est prévu en première étape, le rapport identifie 12 cas d'usage spécifiques jugés prioritaires (six en matière civile et six en matière pénale) à implémenter à moyen terme. La proposition 3 prévoit ainsi de déployer dès 2026 des outils dédiés pour ces cas d'usage, choisis en raison de leur impact significatif sur l'efficacité du service et de leur faisabilité technique avérée.

Parmi les exemples de cas d'usage mentionnés dans le rapport figurent : l'aide au traitement des contentieux de masse (repérage automatisé des affaires sérielles ou doublons, orientation accélérée des procédures similaires), l'analyse intelligente de gros volumes de pièces d'un dossier (repérer automatiquement les informations clés redondantes, les incohérences ou lacunes procédurales), la recherche jurisprudentielle facilitée (recherche de précédents et de motifs pertinents via un outil unifié plutôt qu'à travers une multiplicité de bases, pour réduire l'aléa judiciaire dans les affaires complexes), la rédaction automatisée de décisions simples (générer des projets de jugements standardisés en insérant les faits et prétentions extraits automatiquement, ce qui homogénéiserait et accélérerait le rendu des décisions répétitives), ou encore la transcription instantanée des débats et dépositions lors des audiences grâce à la reconnaissance vocale, avec possibilité de traduction simultanée.

Ces solutions spécialisées, développées avec les utilisateurs métier, permettraient de réduire les tâches fastidieuses et les délais, tant en première instance qu'en appel. Le rapport insiste pour que ces développements se fassent de manière itérative et participative : il préconise de conduire des expérimentations en mode « projet pilote » dès 2025 sur certaines juridictions volontaires, afin d'ajuster les outils avant généralisation.

- **Infrastructures et gouvernance** : Pour piloter dans la durée cette transformation numérique, le rapport propose la mise en place d'une gouvernance dédiée et d'infrastructures adaptées. La proposition 4 recommande de constituer une équipe-projet opérationnelle chargée de la stratégie IA, sous la forme d'une direction de programme rattachée au Secrétariat général du ministère. Cette équipe réunirait des compétences techniques (data scientists, développeurs), des juristes, des magistrats et des experts éthiques, pour assurer la conduite transversale des projets IA. En parallèle, la proposition 5 suggère d'instituer un Observatoire de l'IA auprès du ministre de la Justice. Cet organe de suivi aurait pour mission de veiller au pilotage global de l'intégration de l'IA, d'évaluer ses effets sur les métiers, de garantir un suivi éthique des usages et d'organiser une veille scientifique permanente. Sur le volet technique, la proposition 6 préconise dès 2025 l'installation d'un environnement d'hébergement numérique souverain (infrastructure cloud labellisée SecNumCloud) pour les applications IA sensibles. L'idée est d'assurer la sécurité et la maîtrise des données judiciaires en évitant le recours à des clouds extraterritoriaux non contrôlés. Les cas d'usage pilotes (dont l'assistant IA) seraient déployés sur ce cloud sécurisé, avant un transfert à terme sur les propres data centers du ministère. Le rapport rappelle en effet que l'usage de solutions externes est proscrit si les données ne sont pas hébergées de manière souveraine et protégée (conformément aux exigences de la CNIL et du Cloud de confiance).

cc BY NC ND

- **Adaptation du cadre réglementaire et éthique** : Conscient que l'introduction de l'IA s'opère dans un contexte d'encadrement juridique complexe, le groupe de travail propose d'anticiper les évolutions nécessaires du droit national. La proposition 7 vise à faire évoluer le cadre législatif et réglementaire national pour faciliter le développement de systèmes d'IA, tout en restant en cohérence avec les normes européennes majeures comme le RIA, mais aussi la directive Police-Justice sur les données et le RGPD.

  En outre, le rapport insiste sur l'importance d'un cadre éthique clair : la proposition 8 préconise de diffuser une charte d'usage de l'IA à destination des utilisateurs (magistrats, greffiers…) ainsi que des principes directeurs éthiques à destination des concepteurs-développeurs. La charte d'usage préciserait, par exemple, les bonnes pratiques (vérification humaine des résultats de l'IA, interdiction d'utiliser des données confidentielles sur des outils non validés, etc.) et rappellerait les obligations (impartialité, sécurité, traçabilité). Le rapport propose également de créer un label « IA digne de confiance » pour les solutions proposées par des éditeurs externes ou des legaltech, sur le modèle des certifications de conformité. Ce label permettrait de s'assurer que les logiciels utilisés par la Justice respectent des critères de fiabilité, de transparence et de protection des données, rejoignant ainsi la recommandation du Sénat de labelliser les éditeurs juridiques volontaires.

  Par ailleurs, un outil d'auto-évaluation de conformité juridique développé par la mission est mis à disposition des magistrats et agents (proposition 9). Cet outil inclut notamment un arbre décisionnel aidant les porteurs de projet IA à vérifier étape par étape que leur cas d'usage respecte le droit en vigueur (RGPD, RIA, secret, etc.). Enfin, le rapport encourage une vigilance constante sur les risques de biais et de mésusages : les principes énoncés devront être régulièrement actualisés en fonction des retours du terrain et des avancées technologiques.

- **Formation et accompagnement humain** : Le succès de l'intégration de l'IA repose sur l'adhésion et la compétence des agents. Ainsi, la proposition 10 du rapport est de créer un « Campus du numérique » dédié à la Justice. Il s'agirait d'une plateforme nationale de formation en ligne et en présentiel, offrant des modules pédagogiques sur l'IA, la donnée et les outils numériques, accessibles à tous les magistrats et agents. Ce campus viserait à sensibiliser aux enjeux de l'IA, à former à l'utilisation concrète des nouveaux outils et à partager les bonnes pratiques. Il fournirait un espace centralisé regroupant tutoriels, fiches pratiques, retours d'expérience, et pourrait s'appuyer sur des formateurs internes (« référents numériques ») pour essaimer les connaissances. Le rapport souligne qu'il est indispensable de permettre à chacun de s'approprier ces innovations « en confiance », sans crainte pour son métier, d'où l'accent mis sur l'accompagnement humain du changement. Il rejoint en cela le constat du Sénat sur la nécessité de former l'ensemble du personnel judiciaire (y compris le personnel de greffe) aux enjeux de l'IA.

I.C. Rapport de la Cour de cassation : « Cour de cassation et intelligence artificielle » (2025)



Le **rapport de la Cour de cassation** propose une approche objectivée de l'intégration de l'IA pour ses besoins dans un cadre juridique strict. Le rapport reconnaît ainsi autant les gains potentiels (efficience, meilleure connaissance des contentieux) que les risques (standardisation excessive, dépendance technologique) et pose un cadre juridique strict de mise en œuvre (conformité au droit, maintien des droits de la défense, supervision humaine). La Cour entend avancer, mais « en gardant la main » (en référence à l'un des principes de la Charte CEPEJ). Ce rapport n'énonce pas de recommandations formelles numérotées comme les précédents, mais ses conclusions appellent à poursuivre les développements internes engagés (comme l'IA d'anonymisation ou de tri des pourvois) et à coordonner au niveau national les efforts en matière d'IA judiciaire pour assurer une cohérence et un partage des avancées entre juridictions.

Le rapport d'avril 2025 de la Cour de cassation offre une perspective plus spécifique, centrée sur les besoins et questionnements de la haute juridiction face à l'IA. Il se caractérise par sa démarche méthodique : recensement exhaustif des cas d'usage potentiels au sein de la Cour, définition de critères d'évaluation de ces cas d'usage, et réflexions sur l'impact de l'IA au regard des missions de la Cour (garantir l'unité de la jurisprudence, contrôler la légalité, respecter les droits fondamentaux).

1°) Initiatives existantes et culture d'innovation

En préambule, le rapport rappelle que la Cour de cassation n'a pas attendu 2025 pour explorer l'IA. Dès 2019, dans le cadre de l'open data des décisions de justice, la Cour a conçu un logiciel de pseudonymisation des décisions s'appuyant sur l'IA, afin de publier la jurisprudence tout en protégeant les données personnelles. En 2020, elle a déployé un outil d'aide à l'orientation des pourvois (les *mémoires ampliatifs*) entre ses chambres civiles, ce qui a grandement fluidifié le service. Elle a également développé un projet innovant de détection des divergences jurisprudentielles : en analysant par IA de grandes quantités d'arrêts, la Cour a obtenu des résultats prometteurs pour repérer automatiquement des décisions similaires susceptibles de contenir des solutions divergentes, générer des résumés automatisés d'arrêts et classer les décisions par mots-clés.
Ces projets pionniers, menés par le laboratoire d'innovation de la Cour (équipe interne de data science d'une dizaine de personnes), attestent que la Cour de cassation dispose déjà d'un savoir-faire technique certain. Forte de cette expérience, la Cour prône dans son rapport une approche privilégiant le développement interne des outils d'IA pour la justice. Le groupe de travail souligne qu'une réalisation en interne offre plus d'agilité, une meilleure interconnexion entre techniciens et magistrats, des coûts réduits par rapport à l'achat de solutions du marché, et surtout une maîtrise accrue

des données et des algorithmes garantissant fiabilité et transparence. Cela facilite également un hébergement sécurisé sur les serveurs de la Cour ou sur un cloud maîtrisé, évitant les risques liés à l'utilisation de services externes. Ce parti-pris de souveraineté technologique rejoint la préoccupation du ministère de la Justice de déployer des IA sur une infrastructure souveraine.

2°) Critères d'évaluation et conformité juridique

Avant de se lancer dans un projet IA, la Cour de cassation a établi une grille rigoureuse de critères d'évaluation des cas d'usage identifiés. Ces critères couvrent cinq dimensions : éthiques, juridiques, fonctionnelles, techniques et économiques.

- **Critères éthiques** : conciliation du système d'IA avec les droits fondamentaux (droit à un procès équitable, principe d'égalité, etc.), prise en compte de la frugalité de l'algorithme (consommation énergétique proportionnée).

- **Critères juridiques** : respect du cadre légal applicable. Un accent particulier est mis sur l'obligation de se conformer au RIA et au RGPD. Le rapport note qu'en principe, les systèmes d'IA destinés à être utilisés par des autorités juridictionnelles entrent dans la catégorie des systèmes à « haut risque » selon le RIA, ce qui implique de satisfaire aux exigences strictes de fiabilité et d'éthique du règlement. Néanmoins, il existera des exceptions (par exemple pour des outils purement internes sans impact direct sur les justiciables), de sorte que bon nombre des usages envisagés pourraient finalement ne pas être classés en « haut risque ». Quoi qu'il en soit, toute utilisation d'IA traitant des données personnelles sensibles (comme des données de santé dans certains contentieux) doit respecter scrupuleusement le RGPD, ce qui nécessitera souvent des précautions particulières ou l'avis de la CNIL. Le rapport insiste sur ce point : pas de déploiement d'IA sans audit juridique et éthique préalable.

- **Critères fonctionnels** : évaluer l'intérêt concret du cas d'usage pour les métiers judiciaires, en termes de gain de qualité (décisions plus justes, plus homogènes) ou de gain d'efficacité (rapidité, réduction des charges).

- **Critères techniques** : apprécier la faisabilité du projet, notamment la disponibilité et la qualité des données nécessaires (faut-il constituer des jeux de données d'entraînement ? les données sont-elles aisément exploitables ou requièrent-elles un nettoyage/annotation ?), et s'assurer que la technologie envisagée est suffisamment mature pour atteindre les objectifs.

- **Critères économiques** : estimer le coût global, incluant les ressources humaines nécessaires (informaticiens, magistrats référents, etc.), la puissance de calcul requise pour entraîner les modèles, et les coûts récurrents de maintenance. Cette grille de critères, note le rapport, pourrait servir de référence à d'autres juridictions qui entreprendraient à leur tour des projets d'IA, afin de comparer les avantages attendus et les contraintes de chaque outil dans une démarche responsable.

3°) Cas d'usage envisagés

Sur la base de ces critères, le groupe de travail de la Cour de cassation a exploré un large éventail de cas d'emploi de l'IA, qu'il classe en cinq catégories principales

répondant à des besoins distincts de la chaîne judiciaire : 1. Cas d'usages transversaux (structuration et enrichissement de documents) ; 2. Exploitation des écritures des parties ; 3. Aide à la recherche et exploitation des bases de données documentaires ; 4. Aide à la rédaction ; 5. Cas d'usage du greffe. Bien que formulés pour le contexte de la Cour, ces cas d'usage sont pour la plupart transposables à l'ensemble des juridictions judiciaires françaises. Parmi les principaux cas discutés dans les catégories énoncées figurent :

- **Tendances et positions dominantes au sein des juridictions du fond dans les contentieux chiffrés** (p.93) : La Cour s'est penchée sur les outils d'IA capables d'évaluer automatiquement des litiges à composante financière standardisée (par ex. estimation d'indemnisation de préjudice corporel, calcul d'une pension alimentaire ou d'une indemnité de licenciement). Des éditeurs privés proposent déjà de tels logiciels d'analyse statistique à partir de nombreuses décisions passées. Le rapport reconnaît qu'une telle IA pourrait potentiellement favoriser les modes alternatifs de règlement (en donnant aux parties une fourchette prévisible, elles seraient incitées à conclure un accord amiable). Cependant, la Cour souligne le risque de « barémisation » de la justice : si l'on se fie trop à ces prédictions algorithmiques, on peut réduire le rôle du juge à entériner un montant moyen, ce qui questionne la valeur de ces « preuves » statistiques et leur influence sur la décision du magistrat. Le rapport recommande donc une grande vigilance : il faut s'assurer que le juge conserve en toute circonstance la liberté de s'écarter des suggestions automatiques pour individualiser la décision selon les spécificités du dossier. Concrètement, la Cour envisage de se doter d'une expertise interne sur ces outils prédictifs afin de conseiller les juridictions du fond quant à leur utilisation appropriée. L'enjeu est d'éviter que l'IA ne crée, par excès de confiance, une nouvelle norme rigide alors que la loi laisse place à l'appréciation souveraine du juge.

- **Identification de questions nouvelles ou de litiges sériels** (p.95) : Un autre cas d'usage étudié est l'identification précoce des contentieux de masse. La Cour a créé en 2022 un Observatoire des litiges judiciaires, chargé de repérer les tendances lourdes dans le flux de contentieux nationaux. L'IA pourrait apporter ici une puissance d'analyse supplémentaire en scrutant un très large volume de décisions de première instance et d'appel pour détecter, presque en temps réel, l'apparition de séries de litiges similaires (par exemple un afflux de dossiers liés à un même problème de consommation, ou un point de droit nouveau sur lequel les tribunaux commencent à diverger). Repérer ces contentieux émergents permettrait aux juridictions du second degré et à la Cour de cassation de traiter rapidement un cas pilote et de donner une orientation jurisprudentielle claire, qui pourra ensuite être appliquée efficacement à tous les dossiers analogues. Cela rejoint la préoccupation d'harmoniser et accélérer le traitement des affaires répétitives, ambition partagée par le ministère de la Justice qui a obtenu en 2025 un soutien technique de la Commission européenne sur ce sujet du traitement du contentieux de masse[9]. Pour la Cour de cassation, l'IA pourrait ainsi servir la « bonne administration de la justice » en aidant au pilotage centralisé des litiges sériels en lien avec les cours d'appel.

- **Aide à la rédaction et à la motivation des décisions** : Les magistrats consacrent un temps considérable à la rédaction des arrêts et jugements,

[9] Automation of routine tasks in judicial proceedings (ARTJP) site de la Commission européenne France - European Commission – mentionné p.15 du rapport du ministère de la Justice

cc BY NC ND

notamment pour les décisions courantes où la valeur ajoutée intellectuelle est limitée (par ex. répéter des considérants juridiques bien établis). Le rapport envisage des outils d'IA capables de générer des brouillons de décisions à partir du dossier et des conclusions des parties : l'IA pourrait résumer les faits constants, rappeler la procédure, lister les prétentions et moyens des parties, et même proposer des blocs de motivation issus de la jurisprudence pertinente. De tels assistants à la rédaction, soumis ensuite à la relecture et aux ajustements du magistrat, permettraient de réduire les délais de rédaction sans sacrifier la qualité, et d'homogénéiser certaines motivations sur des contentieux techniques. La Cour note déjà des expérimentations en ce sens, par exemple la génération automatique de projets d'arrêts pour des affaires répétitives. L'IA pourrait aussi aider à détecter les divergences entre différentes pièces du dossier ou entre différents dossiers, ce qui rejoint l'axe précédent sur la cohérence jurisprudentielle.

- **Recherche documentaire intelligente** : Avec l'explosion du volume de décisions (open data judiciaire) et de textes applicables, il devient de plus en plus difficile pour un magistrat de rechercher rapidement l'information juridique pertinente dans un temps contraint. La Cour de cassation songe à des moteurs de recherche de nouvelle génération intégrant de l'IA : au-delà du simple mot-clé, ils pourraient comprendre des questions posées en langage naturel, combiner les bases de données existantes (jurisprudence de Cassation *Judilibre*, fonds juridiques privés) et fournir des résultats sourcés et contextualisés en quelques instants. Le Sénat a d'ailleurs proposé d'améliorer Légifrance en ce sens (recherche en langage naturel – proposition 2). De plus, l'IA pourrait faire le lien entre des affaires connexes (par ex. repérer que différents litiges individuels portent sur le même événement ou le même produit défectueux) et ainsi signaler au juge qu'une solution coordonnée serait opportune. Enfin, en procédure pénale, où les dossiers peuvent être très volumineux, un agent intelligent pourrait retrouver instantanément dans la procédure un élément (un nom, un numéro de téléphone, etc.) et mettre en correspondance des informations éparses, ce qui accélérerait l'instruction et le jugement.

- **Facilitation des tâches administratives** : Le rapport aborde aussi des usages plus administratifs de l'IA, comme l'orientation automatisée des courriers et procédures entrantes. Par exemple, dans une juridiction de grande taille, trier et affecter les nouveaux dossiers vers la bonne chambre ou section est un processus lourd et potentiellement source d'erreurs. Un algorithme pourrait analyser la nature de chaque affaire et suggérer la chambre compétente, à valider par le greffier, ce qui gagnerait du temps et éviterait des renvois d'une chambre à l'autre. De même, dans une cour d'appel ou à la Cour de cassation, l'IA pourrait identifier si plusieurs pourvois distincts portent sur la même question juridique, pour proposer de les joindre ou de les traiter en coordination. Ces améliorations, bien que moins visibles du grand public, contribueraient à fluidifier la chaîne de traitement des affaires.

4°) Réserves et principes directeurs

Tout en se montrant ambitieuse sur les possibilités offertes par l'IA, la Cour de cassation rappelle quelques principes. Elle rejoint le Sénat et le ministère de la Justice

cc BY NC ND

sur le fait que l'acte de juger doit demeurer une prérogative humaine : l'IA est un outil d'aide, mais en aucun cas un substitut à la décision du juge.

Ainsi, le rapport insiste sur l'indépendance du jugement (p.116) : les nouveaux algorithmes devront être utilisés de manière à préserver la liberté d'appréciation du magistrat (par exemple, si une IA propose un montant indemnitaire ou un délai type, le juge doit pouvoir s'en écarter sans pression).

La transparence vis-à-vis des parties est aussi un enjeu (p.43) : même si le rapport ne le formalise pas en recommandation, l'emploi par un magistrat d'une analyse algorithmique semble devoir faire l'objet d'une réflexion spécifique afin de savoir si l'étendue et l'impact de cette analyse a été déterminant (ou non) dans la prise de décision et, en conséquence, faire l'objet d'une publicité particulière.

Par ailleurs, la Cour souligne l'importance de former les magistrats à ces outils (p.116) : comprendre leur fonctionnement, leurs biais, leurs limites, afin d'en faire un usage éclairé. Le groupe de travail évoque même qu'une obligation de formation aux IA pourrait être nécessaire pour les utilisateurs, accompagnée d'une vigilance éthique continue. Enfin, le rapport aborde la question de la surveillance des performances des IA : si un algorithme est mis en service (par ex. pour orienter les pourvois incidents entrants), il faudra le suivre et le réévaluer régulièrement pour vérifier qu'il reste fiable dans le temps et qu'il ne dérive pas (concept de monitoring des IA). En cas de défaut, il devra être ajusté ou mis hors service temporairement. La Cour souligne aussi les risques de fracture entre juridictions si toutes ne disposent pas des mêmes outils : elle encourage le partage de méthodologies d'IA pour que l'ensemble de l'institution judiciaire progresse de concert.

cc BY NC ND

I.D. Rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice (2025)



Le rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice propose de faire évoluer le régime d'open data des décisions de justice vers un modèle plus protecteur des individus et des entreprises, tout en ménageant des protocoles d'accès à des données plus riches, pour des finalités déterminées. Son analyse met en évidence la nécessité d'une adaptation du cadre initial de 2016, afin de concilier la transparence de la justice avec le respect des droits des personnes et la préservation des intérêts publics et privés. Les recommandations formulées, sans constituer des critiques du principe même de l'open data, cherchent à en prévenir les effets indésirables et à en pérenniser le déploiement dans des conditions satisfaisantes pour l'ensemble des acteurs. Elles tracent des perspectives d'avenir pour une justice à la fois plus ouverte et mieux sécurisée, où la diffusion et l'exploitation des décisions (notamment pour entraîner des modèles d'IA) pourra se poursuivre de manière éclairée, responsable et conforme aux valeurs de l'État de droit.

1°) Contexte législatif et historique de l'open data judiciaire en France

Le rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice, remis en juillet 2025 et présidé par Daniel Ludet (conseiller honoraire à la Cour de cassation), s'inscrit dans le mouvement de modernisation numérique de la justice en France. Ce rapport a été commandé le 4 février 2025 par le Garde des Sceaux Gérald Darmanin, avec pour objectif d'évaluer les bénéfices et les risques de la publication des décisions judiciaires en open data, puis de formuler des recommandations pour sécuriser cette pratique.

La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme numérique a été initiée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, qui a introduit dans le Code de l'organisation judiciaire (COJ) le principe de la mise à disposition des décisions de justice (open data). Cette loi, adoptée dans un contexte plus large d'ouverture des données publiques, a posé le principe d'une diffusion électronique, gratuite, de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Elle a été complétée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a précisé les modalités de cette ouverture des données judiciaires. En particulier, l'article L.111-13 du COJ, tel que modifié en 2019, prévoit l'occultation (pseudonymisation) des noms et prénoms des personnes physiques parties ou tiers dans chaque décision, avant sa mise à disposition du public, afin de protéger la vie privée des justiciables. En revanche, les noms des magistrats et des membres des greffes demeurent en principe mentionnés dans les décisions publiées (sauf danger pour leur sécurité ou leur vie privée, auquel cas des occultations supplémentaires peuvent intervenir).

cc BY NC ND

Suite à ces réformes législatives, un important travail réglementaire a été mené. Un décret du 29 juin 2020 et un arrêté du 28 avril 2021 ont organisé la mise en œuvre progressive de l'open data des décisions de justice. Ils ont fixé un calendrier échelonné selon les types de contentieux et le niveau de juridiction, prévoyant par exemple la publication en open data des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État dès fin 2021, puis progressivement celles des cours d'appel et tribunaux d'ici 2025-2026. La Cour de cassation a été désignée pour centraliser et assurer l'occultation des données des décisions de l'ordre judiciaire avant diffusion, tandis que le Conseil d'État fait de même pour l'ordre administratif.

Ce cadre initial de l'open data judiciaire se voulait relativement uniforme et ambitieux : toutes les décisions destinées à être rendues publiques devaient l'être gratuitement en ligne, avec un niveau de pseudonymisation essentiellement centré sur les parties personnes physiques. Cependant, dès son déploiement progressif, ce dispositif a soulevé des difficultés et interrogations. Le développement des legaltechs, de l'intelligence artificielle et l'accès massif aux données judiciaires ont bouleversé l'écosystème juridique, mettant en lumière certaines limites du cadre actuel. C'est dans ce contexte qu'a été constitué le groupe de travail présidé par Daniel Ludet, afin de repenser le dispositif d'open data des décisions de justice à l'aune des nouveaux enjeux juridiques et technologiques.

2°) Constats et problématiques du cadre actuel

Après avoir auditionné de nombreux acteurs (magistrats, avocats, legaltech, chercheurs, etc.), le rapport dresse un constat critique du cadre en vigueur de l'open data des décisions de justice. Plusieurs problématiques majeures y sont soulignées, révélant une inadéquation relative du régime actuel face aux défis contemporains.

- **Risques de réidentification et protection des données personnelles** : Une première série de problèmes concerne la protection des personnes mentionnées dans les décisions. Malgré l'occultation des noms des parties prévue par la loi, le rapport insiste sur le risque persistant de réidentification indirecte des individus pseudonymisés. En pratique, la richesse des informations contenues dans une décision (dates, lieux, faits précis, contexte unique) peut permettre d'identifier une personne par recoupements, surtout lorsque ces décisions sont diffusées massivement en ligne et croisées avec d'autres bases de données publiques ou privées. Ainsi, la pseudonymisation actuelle est jugée insuffisante pour garantir l'anonymat effectif des personnes concernées. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), appuyée par des études doctrinales, a mis en évidence que le niveau de granularité des décisions judiciaires (détails factuels très spécifiques) accroît fortement ces risques de réidentification. Cette situation soulève des questions de conformité au droit de la protection des données personnelles, et de respect de la vie privée des individus impliqués dans les affaires judiciaires.

- **Sécurité des magistrats et des professionnels de la justice** : Le deuxième enjeu identifié porte sur la sécurité des acteurs judiciaires – magistrats, greffiers, avocats – dont les noms peuvent figurer dans les décisions mises en ligne. Dans un climat où l'institution judiciaire et ceux qui la servent font parfois l'objet de vives critiques voire de menaces (amplifiées par la viralité des réseaux sociaux), la mention nominative des juges et greffiers dans les décisions

accessibles à tous est apparue problématique. Le rapport note que cette exposition des professionnels de la justice au public numérique peut engendrer des risques concrets : harcèlement en ligne, pressions indues, atteintes à la réputation, voire menaces physiques à l'encontre des magistrats dont les décisions déplairaient à certains groupes. De plus, si la loi actuelle permet d'occulter le nom d'un magistrat en cas de risque pour sa sécurité ou sa vie privée, ce mécanisme est déclenché au cas par cas et de manière restrictive. Or, le contexte social tendu suggère de considérer une approche plus protectrice de manière systématique.

- **Secret des affaires et divulgation d'informations économiques sensibles** : Une autre faiblesse du cadre actuel concerne la protection des informations économiques et stratégiques concernant les entreprises. Les décisions de justice, notamment en matière commerciale ou prud'homale, peuvent contenir des informations confidentielles sur les sociétés : secrets de fabrication, données financières, détails sur des contrats, état de difficultés économiques, etc. La publication massive et libre de telles décisions risque d'exposer des secrets d'affaires et de fragiliser la compétitivité des entreprises concernées. Le rapport souligne que cette question dépasse le seul contentieux des affaires : même des jugements civils ou pénaux peuvent révéler indirectement des données sensibles sur une entreprise ou son personnel.

- **Gratuité de l'accès et impacts économiques** : Enfin, le rapport aborde la question de la gratuité de l'accès aux décisions et de ses implications économiques. Le principe affirmé par la loi est que l'open data des décisions de justice doit être mis en place « à titre gratuit » pour le public. Cette gratuité vise à favoriser l'accès le plus large à la jurisprudence, stimulant l'innovation (notamment par les legaltech) et l'égalité d'accès à l'information juridique. Cependant, le coût financier de cette ouverture pèse entièrement sur le service public de la justice, qui doit mobiliser des ressources importantes pour pseudonymiser, héberger et diffuser des millions de décisions. Le rapport relève que ce contexte de forte contrainte budgétaire pour l'État amène à s'interroger sur la soutenabilité du modèle purement gratuit, alors même que des entreprises privées tirent profit de la réutilisation de ces données (éditeurs juridiques, start-ups legaltech, etc.).

3°) Recommandations formulées par le groupe de travail

Face aux constats ci-dessus, le rapport Ludet propose un ensemble cohérent de six recommandations destinées à réformer le cadre de l'open data des décisions de justice. Ces recommandations visent à élargir le périmètre des informations occultées pour protéger les personnes et les entreprises, et à différencier les modalités d'accès aux décisions en fonction des besoins et des usages. Elles reprennent en partie des demandes exprimées par les professionnels (magistrats, avocats) et cherchent à équilibrer ouverture des données judiciaires et sauvegarde des intérêts légitimes en présence. Les principales préconisations du groupe de travail sont synthétisées ci-dessous :

- **Occultation généralisée des noms des acteurs judiciaires** : Le rapport recommande d'étendre l'occultation préalable à tous les noms et prénoms des personnes physiques impliquées, y compris ceux des magistrats, des membres du greffe et des avocats cités dans la décision. Cette mesure va plus loin que

la loi actuelle (qui laissait en principe visibles les noms des juges et avocats) et répond aux préoccupations de sécurité évoquées précédemment. Le Conseil national des barreaux (CNB) ayant estimé que si le nom des magistrats était occulté il devait en aller de même pour celui des avocats, le groupe de travail s'aligne sur cette position.

- **Occultation de la dénomination des entreprises** : En parallèle des noms de personnes physiques, le rapport préconise d'occulter également le nom de certaines personnes morales, c'est-à-dire la dénomination sociale des sociétés mentionnées dans les décisions. Cette recommandation vise à protéger les entreprises dont les affaires judiciaires sont publiées, en évitant que leur identité ne soit associée publiquement à des litiges potentiellement sensibles. La pseudonymisation des sociétés préserverait la confidentialité de certaines informations liées à leur activité ou situation économique, et empêcherait que la simple mention d'une entreprise dans une affaire ne puisse être exploitée de manière malveillante ou nuise à sa réputation. C'est un élargissement notable par rapport au droit en vigueur.
- **Occultation d'autres données sensibles dans les décisions** : Le groupe de travail recommande d'aller au-delà des noms et d'élargir les catégories d'informations occultées automatiquement avant diffusion publique. Seraient ainsi systématiquement supprimés des textes : les adresses postales et les localités, les dates relatives à l'état des personnes (dates de naissance, de mariage, etc.), ainsi que toute suite de caractères directement identifiante (par exemple un numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, numéro de plaque d'immatriculation…). De plus, dans les cas où une décision a été rendue « après débats en chambre du conseil » (c'est-à-dire à huis clos, par exemple pour la protection des mineurs ou des majeurs vulnérables), l'intégralité des motifs de la décision devrait être occultée lors de la diffusion. Ces mesures, visant à officialiser la pratique de la Cour de cassation, ont pour objectif de supprimer les informations trop précises pouvant contribuer à la réidentification des personnes ou révéler des éléments intimes de la vie privée.
- **Occultation de tout élément portant atteinte à la sécurité ou aux secrets protégés** : En complément des catégories précises ci-dessus, le rapport propose d'introduire une clause générale d'occultation pour tout élément dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts protégés. Cela inclut non seulement la sécurité ou la vie privée des personnes (champ déjà prévu par la loi actuelle), mais aussi le secret en matière industrielle ou commerciale et tout autre secret légalement protégé (secret des affaires, secret médical, secret de la défense, etc.). Autrement dit, avant diffusion en open data, il conviendrait de retirer des décisions toute information sensible dont la publication pourrait violer une obligation de secret ou causer un préjudice grave. Cette recommandation vise à combler ce que le rapport appelle un « angle mort » du dispositif actuel, en intégrant la préservation des informations confidentielles dans le processus d'anonymisation. Par exemple, dans une décision traitant d'un secret de fabrication industrielle, les passages révélant ce secret pourraient être occultés. Cette approche offre une garantie supplémentaire pour les entreprises et individus, au-delà des seules données nominatives, et aligne l'open data judiciaire sur les exigences de protection des secrets déjà reconnues par ailleurs dans la loi.
- **Différenciation des accès** : L'une des recommandations originales du rapport est de mettre en place un système d'accès différencié aux décisions de justice, selon l'usage qui en est fait. En plus de l'open data « grand public » (avec toutes les occultations renforcées ci-dessus), il s'agirait de créer des flux spécifiques

de décisions moins occultées, destinés à des utilisateurs professionnels, économiques ou scientifiques dont l'activité légitime requiert l'exploitation approfondie des décisions de justice. Concrètement, des conventions pourraient être conclues entre la Cour de cassation (en charge de la mise à disposition des décisions de justice) et, par exemple, des éditeurs juridiques, des legaltech, des chercheurs universitaires ou des administrations, afin de leur fournir des données jurisprudentielles plus complètes. En contrepartie, les conventions fixeraient des obligations strictes pour prévenir les abus : engagements de garantir la confidentialité des données sensibles, interdiction de rediffuser largement des décisions non occultées à des tiers non autorisés, mesures de sécurité informatique, etc. Il s'agit de permettre aux acteurs ayant un intérêt légitime (par exemple, enrichir des bases de jurisprudence, former des outils d'IA juridiques, mener des études statistiques…) d'accéder à la matière première juridique la plus riche possible, tout en conservant un contrôle sur la réutilisation qui en est faite. Par ailleurs, le rapport envisage que ces flux spécialisés pourraient donner lieu à une contribution financière de la part de leurs bénéficiaires. En effet, les conventions pourraient préciser « le montant et les modalités du paiement à la charge des utilisateurs pour le service rendu ». L'idée sous-jacente est d'établir un modèle où les gros réutilisateurs professionnels participent aux frais de préparation et de fourniture de ces données enrichies, ce qui introduirait une forme de rémunération du service d'open data.

- **Poursuite de la réflexion et adaptations futures** : Enfin, le groupe de travail insiste sur la nécessité de prolonger la réflexion au-delà du rapport, pour préciser et mettre en œuvre ces changements. D'une part, il faudra articuler le nouveau dispositif avec le régime de délivrance des copies de décisions aux tiers (procédure traditionnelle permettant à une personne d'obtenir la copie d'un jugement la concernant, indépendamment de l'open data) afin d'assurer la cohérence entre les deux modes d'accès. D'autre part, se pose la question de l'applicabilité du principe de gratuité aux flux spéciaux de décisions intègres : le rapport laisse ouverte la possibilité de facturer ces flux différenciés, ce qui constituerait une dérogation au principe actuel de gratuité absolue. Si une participation financière des utilisateurs professionnels était retenue, une modification législative pourrait s'avérer nécessaire pour l'autoriser explicitement. Le rapport suggère ainsi d'envisager une réécriture de l'article L.111-13 COJ en ce sens. Par ailleurs, le groupe recommande de mener des discussions avec les représentants des professions concernées (magistrats, avocats, éditeurs juridiques, etc.) afin de définir précisément le contenu des conventions d'accès et les garanties associées.

4°) Perspectives ouvertes par ces propositions

Les propositions du rapport Ludet ouvrent des perspectives importantes pour l'avenir de l'open data des décisions de justice en France. Si elles étaient mises en œuvre, elles marqueraient une évolution significative du cadre juridique actuel vers un modèle plus différencié et protecteur.

En premier lieu, l'application de ces recommandations nécessiterait une mise à jour du socle législatif et réglementaire. Le rapport fournit d'ores et déjà un projet de nouvelle rédaction de l'article L.111-13 du COJ, incorporant les occultations élargies (noms des magistrats, avocats, entreprises, etc.) et la possibilité de déroger au principe d'accès universel et gratuit via des flux spéciaux sous licence. Il y aurait donc

CC BY NC ND

un passage obligé par le Parlement pour entériner ces ajustements et d'utiliser la voie réglementaire pour certains aspects techniques. Le cadre uniforme instauré en 2016-2019 serait remplacé par un dispositif à plusieurs niveaux : un open data grand public fortement anonymisé d'une part, et des accès conventionnés pour usages professionnels d'autre part. Ce modèle plus nuancé pourrait servir d'exemple équilibrant ouverture et responsabilité dans la gestion des données judiciaires.

Du point de vue de la protection des droits fondamentaux, ces propositions offriraient de meilleures garanties. Les personnes physiques (justiciables, magistrats, avocats, tiers) verraient leur anonymat renforcé de façon systématique, réduisant les risques de réidentification et de mise en danger. De même, les entreprises bénéficieraient d'une meilleure protection de leurs informations sensibles, grâce à l'occultation des dénominations sociales et des éléments couverts par le secret des affaires. Cela contribuerait à instaurer un climat de confiance autour de l'open data judiciaire, en répondant aux craintes exprimées par de nombreux acteurs lors des travaux du groupe. La justice prédictive et la recherche juridique automatisée pourraient toujours se développer à partir des données ouvertes, mais sur la base de décisions expurgées des éléments les plus délicats.

Par ailleurs, la création de flux d'accès différenciés pourrait avoir un impact structurel sur le secteur juridique et l'économie des legaltech. En réservant aux professionnels qualifiés l'accès à des décisions plus « riches » via conventions, s'organiserait une forme de partenariat public-privé dans l'exploitation de la jurisprudence. Les éditeurs juridiques et start-ups concernées devraient négocier des accords avec la Cour de cassation, définir des protocoles de sécurité et possiblement acquitter un coût d'accès à ces données. Ce modèle pourrait introduire de nouvelles sources de financement pour l'infrastructure d'open data (soulageant le budget public) et inciter les réutilisateurs à une utilisation responsable des données.

Enfin, les propositions du rapport ouvrent la voie à une réflexion continue sur l'open data judiciaire. Le fait de réinterroger explicitement le principe de la gratuité absolue conduit à réinvestir la question de la valeur des données juridiques et le rôle de l'État dans leur diffusion. Le travail amorcé par le groupe de travail pourra peut-être inspirer d'autres États confrontés aux mêmes dilemmes, c'est-à-dire trouver des équilibres entre open data / vie privée et protection des données / secret des affaires. Il reste maintenant à observer comment ces recommandations, une fois débattues, seront accueillies par la communauté juridique et la société civile.

cc BY NC ND

II. Des rapports au soutien d'un développement de l'IA au service de la justice conciliant protection et innovation

De cette analyse transversale, il ressort que les quatre rapports, bien que différents dans leur origine et leur périmètre, contribuent à dessiner un horizon convergent pour l'IA et l'open data dans le domaine de la justice en France. Tous reconnaissent le potentiel de l'IA pour améliorer le service de la justice (en efficacité, en accessibilité), tout en pointant des risques (fiabilité limitée, biais, confidentialité) qui imposent un déploiement mesuré et encadré. Ils s'accordent sur les conditions de succès : un cadre éthique et juridique clair, respectueux des principes fondamentaux du droit, une gouvernance active (avec des référents, des évaluations régulières) et un investissement soutenu dans la formation des professionnels. On voit ainsi se dégager les lignes de force d'un modèle français de l'IA juridique : une IA conçue comme assistance à l'humain, jamais en remplacement de celui-ci, intégrée dans un écosystème maîtrisé (données locales, outils souverains) et mise au service de l'intérêt du justiciable.

Ces 4 rapports[10] nous offrent une analyse tout à fait inédite des potentialités et limites de l'IA dans le domaine de la justice, pour être croisée entre le pouvoir exécutif (2 rapports, l'un sur l'IA, l'autre sur l'open data), le pouvoir législatif (Sénat) et une juridiction suprême. Loin de diverger, un certain nombre de constats communs se dégagent : tous réaffirment le potentiel de l'IA pour améliorer le fonctionnement de la justice, tout en soulignant la nécessité d'un cadre éthique et d'un pilotage appropriés. Dans le même temps, quelques divergences se dessinent quant à la priorité à donner à une problématique plutôt qu'à une autre (protection de la vie privée, formation, souveraineté technologique, etc.).

L'analyse des rapports sera opérée au travers des grandes thématiques transversales traitées dans ces documents :

II.A. Des potentialités reconnues et des risques identifiés

- Usages actuels et potentiels de l'IA dans le domaine de la justice (II.A.1)
- Limites et risques identifiés dans l'usage de l'IA (II.A.2)

II.B. Un déploiement mesuré et encadré comme condition de succès

- Cadres législatifs, réglementaires et éthiques encadrant l'usage de l'IA en justice (II.B.1)
- Gouvernance de l'IA et pilotage de son déploiement dans la justice (II.B.2)
- Souveraineté numérique et maîtrise technologique (II.B.3)

II.C. Un impact anticipé au travers de l'évolution des cadres juridiques et de l'accompagnement des professionnels

[10] Le rapport du Sénat sera identifié dans les citations ci-après comme « Rapport Sénat », le rapport ministériel sur l'IA comme « Rapport IA Justice », le rapport de la Cour de cassation comme « Rapport Cour de cassation » et le rapport ministériel sur l'open data comme « Rapport open data ».

- Impact de l'IA sur les métiers du droit et l'organisation judiciaire (II.C.1)
- Open data des décisions de justice : transparence, protection et exploitation par l'IA (II.C.2)
- Formation et compétences : préparer les professionnels aux enjeux de l'IA (II.C.3)

II.A. Des potentialités reconnues et des risques identifiés

II.A.1. Usages actuels et potentiels de l'IA dans le domaine de la justice

Si l'ensemble des rapports sur l'IA convergent bien sur les opportunités offertes par cette technologie, essentiellement comme levier d'efficacité et de productivité, ils établissent également une claire limite éthique et juridique sur les usages admissibles de l'IA dans le domaine de la justice : un outil d'aide et non un substitut aux professionnels.

1°) Une identification des opportunités partagée et convergente

L'ensemble des rapports sur l'IA soulignent les opportunités considérables qu'offre l'IA pour le secteur de la justice. L'IA est perçue, pour l'ensemble des rédacteurs des rapports, comme un levier pour accroître l'efficacité et la productivité du travail juridique, améliorer l'accessibilité du droit et renforcer la prévisibilité des décisions. Un consensus se dégage sur le fait que l'IA, si elle est bien utilisée, peut contribuer à une justice plus rapide, plus lisible et plus accessible au citoyen.

Le rapport du Sénat résume bien ces promesses : l'IA générative augure des « gains de temps, de productivité, d'amélioration de l'accès au droit et de prévisibilité de la justice » (Rapport Sénat, synthèse p.7). De même, la mission ministérielle insiste sur l'amélioration du service public de la justice qu'escomptent les professionnels grâce aux outils d'IA (rapport IA Justice, avant-propos, p.2). On retrouve cette vision positive dans le rapport de la Cour de cassation, qui qualifie l'IA « d'opportunité et de nécessité » pour l'institution judiciaire (Rapport Cour de cassation, p.27).

2°) Cas d'usage concrets et tâches concernées

Sur le plan des applications concrètes, les rapports dressent un panorama convergent des principaux usages actuels ou envisageables de l'IA dans le domaine judiciaire.

Beaucoup de tâches juridiques répétitives ou standardisées apparaissent propices à l'automatisation partielle. Par exemple, selon le rapport du Sénat, de nombreuses tâches effectuées par les juristes (recherche jurisprudentielle et doctrinale, synthèse de documents, rédaction d'actes juridiques routiniers) peuvent déjà être appréhendées par des modèles d'IA générative, malgré une qualité encore inégale (Rapport Sénat, p. 25).

Du côté des juridictions, le rapport de la Cour de cassation met en avant plusieurs projets pilotes illustrant l'utilité de l'IA : depuis 2019, la Cour a développé un logiciel de

pseudonymisation des décisions (dans le cadre de l'open data), un outil d'orientation automatisée des pourvois entre les chambres civiles qui a « considérablement amélioré l'organisation du service », ou encore une expérimentation pour aider à détecter les divergences de jurisprudence entre décisions, incluant résumé automatique et classification par mots-clés (Rapport Cour de cassation, p.2).

Le rapport ministériel recense pour sa part pas moins de 60 cas d'usage identifiés par les magistrats et agents de l'administration centrale, des juridictions et des services, reflétant des besoins métiers concrets et variés. Parmi ces cas figurent par exemple des assistants virtuels pour aider à l'analyse de dossiers, à la rédaction de synthèses ou à l'extraction d'informations juridiques pertinentes (Rapport IA Justice, p.14 et s.). L'idée centrale est de doter rapidement les praticiens du droit d'un outil d'IA généraliste capable de les décharger des tâches laborieuses (recherches, tri de documents, saisie de données) afin qu'ils se concentrent sur le contenu à forte valeur ajoutée (raisonnement juridique, conseil, décision).

3°) Un outil d'aide, non un substitut au magistrat ou de l'avocat

Tous les rapports convergent sur une limite fondamentale quant aux usages de l'IA en justice : ces technologies doivent demeurer des outils d'aide au professionnel du droit et non se substituer à lui pour les actes de décision ou de conseil juridique. Les rapports s'accordent à concevoir l'IA comme un assistant intelligent, susceptible d'éclairer la décision ou de faciliter le travail préparatoire, mais qui laisse *in fine* la responsabilité de la décision et du conseil aux professionnels humains.

Si le Sénat écarte le risque « d'autojuridication » via l'IA générative compte tenu de l'abondante information juridique sur internet et de l'absence de sources dans les résultats produits (Rapport Sénat, p.36), il reconnaît que l'usage de cette technologie n'est pas assimilable à une consultation juridique, en raison du monopole des professions réglementées (Rapport Sénat, p.37). En d'autres termes, un justiciable ne saurait recevoir de garantie sur la fiabilité et la pertinence juridiques d'une réponse fournie par une IA générative, sans le filtre d'un juriste qualifié. Les magistrats et avocats interrogés par le Sénat, marquent un consensus clair pour refuser qu'un algorithme remplace le juge dans sa fonction de dire le droit – consensus conforté par le cadre juridique positif qui interdit déjà une telle substitution

De même, l'idée, souvent fantasmée, d'un « juge robot » rendant des verdicts de manière autonome est fermement écartée. Le rapport de la Cour de cassation souligne que la démarche éthique doit primer pour « garantir l'utilisation d'une IA vertueuse pleinement respectueuse […] de l'office du juge » (Rapport Cassation, p. 115).

Le rapport ministériel écarte les applications prédictives « galvaudées » dans le domaine de la justice, en notant que le sujet est controversé et qu'il « n'apparaît pas pertinent que le ministère s'engage » dans cette voie (Rapport IA Justice, avant-propos).

II.A.2. Limites et risques identifiés dans l'usage de l'IA

Les rapports s'accordent pour souligner plusieurs risques liés à l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. D'abord, la fiabilité des outils,

notamment les IA génératives, est jugée perfectible en raison de leur propension à produire des erreurs ou des affirmations sans fondement, appelées « hallucinations », ce qui impose une vérification systématique par l'humain. Ensuite, les biais dans les données d'entraînement, leur obsolescence ou leur inadéquation peuvent conduire à des résultats injustes ou erronés, nécessitant des mécanismes de correction et de mise à jour. Enfin, la question de la confidentialité est centrale : le traitement de données sensibles par des IA, notamment via des services externes non sécurisés, pose des risques pour la vie privée, le secret professionnel et la protection des données personnelles, ce qui appelle à une vigilance accrue dans leur utilisation.

1°) Fiabilité perfectible et risque « d'hallucinations[11] »

En contrepoint des opportunités, les rapports soulignent unanimement les limites techniques actuelles de l'IA, en particulier des modèles génératifs de langage, quant à la fiabilité des résultats produits. L'IA générative, en effet, ne « comprend » pas le sens de ses réponses : elle se borne à calculer des suites de mots probables, sans garantie d'exactitude factuelle ou juridique[12].

Le rapport du Sénat met en garde contre le risque d'erreurs factuelles ou de raisonnement commises par ces modèles, erreurs d'autant plus pernicieuses qu'elles peuvent être formulées dans un langage convaincant. Les fameuses « hallucinations » de l'IA, c'est-à-dire des affirmations dépourvues de tout fondement dans les données d'apprentissage, sont pointées comme un danger réel, obligeant les utilisateurs, notamment dans un cadre professionnel, à la plus grande prudence (Rapport Sénat, p. 28). Il est explicitement recommandé de vérifier systématiquement toute information fournie par un outil d'IA, et d'alerter l'usager sur ce devoir de vérification (Proposition n°1 du Rapport Sénat). En pratique, note le Sénat, l'introduction de ces outils pourrait même alourdir temporairement la charge de travail du juriste, en requérant un temps de relecture et de contrôle accru des sorties de l'IA (Rapport Sénat, p. 50).

Le rapport de la Cour de cassation abonde dans ce sens : il rappelle que l'IA ne fournit que des « séquences probables » et peut donc produire des résultats aberrants, ce qui impose de garder un œil critique sur ses productions (Rapport Cour de cassation, critères d'évaluation, p.118).

Cette prudence face à la fiabilité limitée conduit les rédacteurs de l'ensemble des rapports à ne considérer l'IA que comme une assistance suggérant des résultats, dont il revient à l'humain de juger de la fiabilité.

2°) Biais, inadéquation et obsolescence des données

Un deuxième grand risque relevé concerne les biais et autres défauts dans les données ou modèles utilisés. L'IA reproduit les données qu'on lui fournit : si celles-ci sont biaisées ou partielles, les résultats le seront aussi. Les rapports convergent sur le constat que les systèmes actuels d'IA ne sont pas infaillibles et qu'ils peuvent refléter

[11] Ce terme est employé ici car mentionné dans les rapports étudiés. Le terme entretenant une approche anthropomorphique de la technologie (une hallucination est un symptôme d'une maladie propre aux êtres vivants), d'autres termes propres à la mécanique mathématique, statistique et probabiliste, comme « corrélations fallacieuses », devraient être employés.

[12] V. Y. Meneceur, IA générative et professionnels du droit – Comprendre et s'approprier la langue des probables, LexisNexis, 2024, p.5 et s.

cc BY NC ND

des distorsions (biais cognitifs, erreurs statistiques, lacunes documentaires) qu'il convient de corriger par des mesures techniques et humaines.

Le Sénat cite explicitement le problème des biais de conception pouvant entraîner des réponses inéquitables ou discriminatoires si l'on n'y prend garde (Rapport Sénat, p.31). Il note également l'obsolescence potentielle des données d'entraînement : un modèle non actualisé ignorera les évolutions législatives ou jurisprudentielles récentes, ce qui est particulièrement problématique en droit (où, par exemple, une réforme peut rendre caduques certaines solutions jurisprudentielles antérieures).

Le rapport du ministère sur l'IA au service de la justice insiste sur une grande vigilance sur la qualité des données d'entraînement des IA juridiques et leur fraîcheur en affirmant que la constitution d'un socle de données fiables et structurées est un préalable indispensable à tout déploiement d'IA (Rapport IA Justice, p. 24).

De même, la Cour de cassation s'est dotée de critères d'évaluation des cas d'usage incluant des critères fonctionnels (pertinence du résultat au regard du besoin métier) qui permettent de détecter les situations où l'IA serait inadéquate ou trop limitée (Rapport Cour de cassation, p.52).

3°) Confidentialité des données et protection de la vie privée

Un troisième risque majeur relevé de façon concordante est celui afférent aux données sensibles ou confidentielles utilisées avec l'IA. Dans le domaine juridique, beaucoup d'informations traitées (identités des parties, éléments de dossiers, données personnelles, secrets d'affaires, etc.) sont couvertes par des principes de confidentialité ou de protection. Or, l'usage d'IA tierces à une organisation peut conduire à des fuites.

Le rapport du Sénat rappelle par exemple l'impératif du secret professionnel pour les avocats ou notaires : communiquer des données relatives à un client dans un outil d'IA externalisé (non maîtrisé) reviendrait à violer ce secret (Rapport Sénat, p. 60). De nombreux ordres professionnels travaillent ainsi à des codes de bonne conduite pour éviter que leurs membres n'intègrent par inadvertance des informations protégées dans des services en ligne d'IA. Du côté des fonctions de magistrat, le respect de la vie privée des justiciables impose aussi de strictes limites quant aux données pouvant être traitées par une IA. Dans des fonctions particulières, comme les fonctions d'instruction en matière pénale, s'y ajoute l'impératif de protection des secrets de l'enquête.

Le rapport de la Cour de cassation, ainsi que le rapport ministériel, soulignent la nécessité d'une vigilance particulière au regard du RGPD (règlement général sur la protection des données) dès lors qu'un système d'IA manipule des données personnelles de dossiers judiciaires (Rapport Cour de cassation, p.50, Rapport IA Justice, p.19).

Le rapport consacré à l'open data des décisions de justice aborde spécifiquement le risque de réidentification des personnes à partir des jugements publiés en ligne. Bien que la loi impose la pseudonymisation (occultation des noms et prénoms des parties) avant diffusion publique des décisions, il existe un risque que des recoupements d'informations permettent de retrouver l'identité de personnes pourtant anonymisées. Ce risque a tendance à s'accroître avec les avancées technologiques et la

multiplication des sources de données disponibles (Rapport open data, p.23). Par ailleurs, ce rapport signale des dérives récentes où des magistrats ont été pris à partie nommément sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de décisions, posant la question de leur sécurité personnelle (Rapport open data, p.38). De même, des entreprises se sont alarmées de la possibilité de recomposer des renseignements confidentiels concernant leur situation financière ou stratégique à partir d'extraits des jugements (notamment en matière de faillites) et qu'ils ne soient exploités par des concurrents. (Rapport open data, p.24). Ainsi, la protection des données et de la vie privée apparaît comme un enjeu crucial et transversal : l'IA ne doit pas être employée comme un moyen de révéler des secrets protégés par la loi. Cela a motivé les propositions du groupe de travail pour renforcer les occultations dans les décisions publiées et pour encadrer strictement leur réutilisation, notamment pour entraîner des IA.

II.B. Un déploiement mesuré et encadré comme condition de succès

II.B.1. Cadre législatif, réglementaire et éthique encadrant l'usage de l'IA en justice

Les rapports convergent pour accompagner le développement de l'IA par du droit « dur » et du droit « souple » (chartes et principes directeurs), garantissant une utilisation responsable des technologies dans le respect des valeurs fondamentales de la justice. Cette approche vise à concilier les bénéfices d'une autorégulation souple et adaptée aux spécificités de chaque métier, en amont ou en parallèle de l'évolution de dispositions juridiques contraignantes[13].

1°) Respect des droits humains et de l'État de droit

Les 4 rapports réaffirment la nécessité d'inscrire le déploiement de l'IA dans un cadre garantissant le respect des droits humains et de l'État de droit. Il s'agit d'éviter que l'IA ne compromette des principes tels que l'équité des procès, les droits de la défense, l'impartialité, l'indépendance ou encore la dignité humaine et la vie privée.

Le rapport ministériel et celui de la Cour de cassation ajoutent à leurs réflexions la Charte éthique adoptée en 2018 par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), qui pose cinq grands principes dont le respect des droits fondamentaux, en plus d'un principe de non-discrimination, d'un principe de qualité et de sécurité, d'un principe de transparence, d'un principe de maîtrise humaine[14].

Il est à noter que le groupe de travail de la Cour de cassation ne s'est pas limité dans son approche au seuls droits fondamentaux garantissant un procès équitable. Il a aussi intégré la problématique environnementale en intégrant la notion de frugalité des algorithmes, dimension originale touchant au développement durable (limiter l'empreinte énergétique des outils déployés) (Rapport Cour de cassation, p.6).

[13] Une annexe à la présente méta-analyse regroupe les principaux textes internationaux, européens et nationaux relatifs à la gouvernance de l'IA

[14] https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b

CC BY NC ND

2°) Exigences des cadres juridiques spécialisés

Au-delà d'une protection générale des droits humains, les rapports s'accordent sur la nécessité de respecter, et au besoin de clarifier, le cadre juridique spécialisé applicable à l'IA.

Le rapport du Sénat rappelle à cet égard les dispositions de l'article 47 de la loi informatique et libertés, ainsi que l'article 22 du RGPD, qui prohibent expressément de fonder des décisions juridictionnelles uniquement sur un traitement algorithmique (Rapport Sénat, p. 60).

S'y ajoute depuis le règlement sur l'IA (RIA), adopté par l'Union européenne en juin 2024, un ensemble de nouvelles obligations contraignantes pour les systèmes d'IA selon leur niveau de risque (interdictions, exigences renforcées pour les IA à haut risque, etc.). Le rapport de la Cour de cassation s'est penché sur cette classification et estime que la plupart des cas d'usage envisagés en justice n'entreraient pas dans la catégorie « à haut risque » définie par ce règlement (Rapport Cour de cassation, p.2).

S'agissant des données, le rapport du Sénat propose de sécuriser juridiquement certains usages de données jurisprudentielles : sa proposition 20 vise à clarifier le droit de réutiliser les décisions de justice antérieures à l'open data, malgré la présence éventuelle de données sensibles, afin de lever les incertitudes liées au RGPD (Rapport Sénat, p. 103). Le rapport sur l'open data propose pour sa part d'étendre les occultations afin de mieux protéger les professionnels de la justice (magistrats, greffiers, avocats) de menaces et représailles et de prévenir des actions d'intelligence économique au détriment des entreprises françaises (p.52 et s.).

Dans l'ensemble, les rapports préconisent d'ajuster le cadre normatif là où cela s'avère nécessaire pour prendre en compte l'émergence de l'IA, tout en rappelant que le cadre existant offre déjà certaines garanties qu'il convient de faire respecter.

3°) Chartes, guides de bonne pratique et autorégulation

En complément de la protection des droits humains et de l'État de droit, et du cadre de la loi, une convergence forte se dégage en faveur de l'élaboration de chartes éthiques ou de guides d'utilisation de l'IA propres à chaque institution ou profession.

Le rapport du Sénat recommande que chaque profession juridique (avocats, notaires, huissiers, etc.) développe un guide d'usage ou une charte pour encadrer l'utilisation des outils d'IA dans le respect de leurs obligations déontologiques (Rapport Sénat, prop. 6). Le rapport du Sénat préconise également d'agir avec transparence vis-à-vis du client lorsqu'un outil d'IA a été utilisé dans le traitement d'un dossier (Rapport Sénat, prop. 8). Cette recommandation fait écho aux initiatives déjà en cours : les barreaux d'avocats, par exemple, travaillaient en 2024 sur des codes de conduite spécifiques à l'IA. Le Sénat relevait également qu'aucun accompagnement n'existait quant à l'usage de l'IA par les juges, hormis les principes généraux, et que ce vide pourrait être comblé par des initiatives comme la création de référents IA dans les juridictions (Rapport Sénat, p. 69).

Postérieurement à la publication du rapport du Sénat, les rapports de la Cour de cassation et du ministère ont apporté des réponses. Le rapport de la Cour de cassation

cc BY NC ND

propose ainsi l'élaboration d'un guide ou d'un référentiel interne de bonnes pratiques pour les magistrats de la Cour utilisant des systèmes d'IA (Rapport Cour de cassation, p.7). Le rapport ministériel suggère quant à lui d'accompagner le déploiement d'IA d'une charte éthique à l'attention des utilisateurs et de principes directeurs à l'attention des concepteurs (Rapport IA Justice, p.24).

II.B.2. Gouvernance de l'IA et pilotage de son déploiement dans la justice

Les différents rapports s'accordent sur la nécessité d'une gouvernance dédiée pour encadrer le déploiement de l'IA dans le domaine judiciaire. Cela passe par la création d'instances de pilotage, la désignation de référents à différents niveaux et l'accompagnement des professionnels. Ils soulignent également l'importance d'évaluer les outils d'IA, par exemple à l'aide de critères éthiques, juridiques, techniques et économiques, ainsi que la mise en place de labels de confiance pour encadrer les pratiques. Tous insistent sur la nécessité d'investissements en infrastructures et compétences, et privilégient un hébergement souverain des données pour garantir la sécurité et la maîtrise des systèmes.

1°) Structures de pilotage et référents dédiés

Pour accompagner l'intégration de l'IA, les rapports du Sénat, du ministère et de la Cour de cassation insistent sur la mise en place d'une gouvernance dédiée, avec des instances de pilotage clairement identifiées : l'impulsion organisationnelle et l'accompagnement humain apparaissent comme indispensables pour le succès de l'introduction de l'IA dans le secteur judiciaire.

Le rapport du ministère « IA au service de la justice » propose de créer une direction de programme au sein de l'administration centrale, dotée d'une équipe et de moyens propres, pour coordonner l'ensemble des projets d'IA judiciaire. Cette entité assurerait la mise en œuvre opérationnelle des grands objectifs fixés par un Observatoire ministériel, en charge de la cohérence, de l'éthique, de l'état des connaissances scientifiques, de la conformité et de l'anticipation de l'impact sur les métiers (Rapport IA Justice, p. 40-42).

De son côté, le Sénat suggère de nommer des référents IA à plusieurs échelons : en juridiction tout d'abord, chaque tribunal ou cour devrait avoir un magistrat référent chargé de suivre les questions d'IA, de sensibiliser ses collègues et d'alerter en cas de dérives (Rapport Sénat, prop. 10). De même, au sein de chaque ordre professionnel (Ordre des avocats, des notaires, etc.), il propose qu'une personne ou commission soit désignée pour surveiller l'impact de l'IA sur la profession, émettre des recommandations et éventuellement initier des procédures disciplinaires en cas d'usage fautif (Rapport Sénat, prop. 7). Ces préconisations traduisent, selon des modalités différentes, la nécessaire institutionnalisation de la gestion du changement technologique : ne pas laisser l'adoption de l'IA se réaliser sans accompagnement (au risque d'entretenir les initiatives individuelles anarchiques[15]), mais bien désigner des responsables garants de sa bonne mise en œuvre, dans un cadre sécurisé.

[15] « Shadow AI » : désigne l'utilisation, par des employés ou des services, d'outils et d'applications d'intelligence artificielle sans l'approbation ou la supervision du service informatique et de la hiérarchie d'une organisation.

La Cour de cassation, quant à elle, souligne qu'elle a déjà constitué une équipe interne pluridisciplinaire (le laboratoire d'innovation et de data science du SDER – Service de la documentation, des Études et du Rapport), ce qui lui a permis de développer ses propres projets IA (Rapport Cour de cassation, p.27). Cette expérience de réinternalisation a précédé les propositions du rapport du ministère sur l'IA (Rapport IA Justice, p.41) : un petit noyau d'experts techniques et juridiques travaillant de concert, en lien direct avec les besoins du terrain, permet d'assurer une gouvernance agile et réactive des outils d'IA développés.

2°) Évaluation, contrôle et suivi des outils déployés

Au niveau organisationnel, la gouvernance de l'IA implique un contrôle et un suivi de leurs effets et de leur conformité aux objectifs assignés. Les rapports relatifs à l'IA mettent en avant la nécessité de mettre en place des mécanismes d'évaluation des algorithmes et de suivi de leur performance dans le temps. Au niveau individuel, la CEPEJ, dans sa Charte éthique, évoque la « maîtrise humaine » de l'IA, ce qui se traduit également par le fait qu'un magistrat, un greffier ou un avocat doit toujours pouvoir garder la maîtrise d'un outil algorithmique, voire s'en passer si nécessaire.

Le rapport de la Cour de cassation a, par exemple, défini des critères d'évaluation précis pour chaque cas d'usage étudié, englobant des critères éthiques (droits fondamentaux et frugalité), juridiques (conformité avec le RIA et le RGPD), et fonctionnels (gain de qualité et de fiabilité), en plus de critères techniques (disponibilité de la données et faisabilité) et économiques (ressources, temps de calcul et coût d'exploitation) (Rapport Cour de cassation, p.42 et s.). Cette démarche objectivée vise à pouvoir prévenir le solutionnisme technologique et d'évaluer l'intérêt et les limites d'un système avant de s'engager dans son développement.

Le rapport ministériel recommande de son côté d'instaurer une culture de l'évaluation au sein du ministère de la Justice : chaque projet IA devrait faire l'objet d'un suivi rigoureux, avec indicateurs de résultats et retours d'expérience, afin de s'assurer qu'il atteint bien ses objectifs (Rapport IA Justice, p. 40-41). Le rapport propose aussi de créer un label public « IA digne de confiance en justice » (IADCJ) « qui n'a pas vocation à se substituer aux certifications obligatoires sur le fondement du RIA pour les systèmes « à haut risque », mais intéressera les applications n'étant pas qualifiées à « haut risque » et pour lesquelles l'autorité publique ou les opérateurs privés considéreront comme une valeur ajoutée l'attribution d'un tel label » (Rapport IA Justice, prop.8 et p.23). Cette recommandation rejoint et étend la proposition du Sénat de créer un label public ou une certification pour les outils d'IA juridique répondant à des bonnes pratiques (qualité des données, explication des modèles, etc.), ce qui permettrait d'accréditer les solutions fiables et d'encourager les autres à s'aligner (Rapport Sénat, prop. 17).

Le rapport open data, bien qu'il traite surtout de la diffusion des données et non des algorithmes eux-mêmes, s'inscrit dans cette préoccupation de contrôle : en proposant de canaliser l'accès aux décisions via des conventions et licences, il vise aussi à suivre l'utilisation qui est faite des données judiciaires (Rapport open data, p.59).

3°) Ressources, infrastructures et investissements

Un autre aspect de la gouvernance, particulièrement détaillé dans le rapport du Sénat et par le rapport ministériel, concerne les moyens matériels et financiers à engager.

CC BY NC ND

La meilleure volonté stratégique restera vaine si les infrastructures de base ne suivent pas.

Le Sénat dresse à cet égard un constat préoccupant de sous-investissement chronique dans l'informatique des juridictions : par exemple, nombre de magistrats ne disposent toujours pas de matériel informatique portable moderne ni d'accès internet haut débit dans leur tribunal, ce qui crée un décalage technologique avec les avocats mieux équipés. Il juge urgent de remédier à ce retard (Rapport Sénat, p.66) et propose un plan de mise à niveau des équipements numériques dans les juridictions judiciaires et administratives (prop. 9).

De même, le rapport ministériel sur l'IA prévoit de dégager les ressources budgétaires adéquates pour concrétiser la stratégie dans le domaine : cela implique d'investir dans des solutions techniques (serveurs, logiciels) mais aussi dans le recrutement de talents (data scientists, ingénieurs) au sein de la Justice (Rapport IA Justice, p. 43).

La Cour de cassation, en constituant une petite équipe data science en interne, a pu développer dans des délais raisonnables des solutions concrètes et opérationnelles, totalement maîtrisées (Rapport Cour de cassation, p.27 et s.).

Sur le plan des infrastructures, les 3 rapports sur l'IA évoquent la question de l'hébergement sécurisé des données et applications d'IA : la préférence va à des solutions sur serveurs nationaux ou cloud souverain, plutôt qu'à des services cloud publics non maîtrisés.

II.B.3. Souveraineté numérique et maîtrise technologique

L'ensemble des rapports convergent pour inscrire le développement de l'IA dans la justice dans un cadre souverain et de maîtrise technologique. Le Sénat en fait un argument politique fort (ne pas manquer la révolution IA en France, sous peine d'être dépendants), le ministère de la Justice et la Cour de cassation le traduisent en choix techniques concrets (développement interne priorisé). Le rapport open data, en occultant des informations supplémentaires comme la dénomination sociale des entreprises, se préoccupe notamment de protéger les sociétés commerciales d'opérations d'intelligence économique, tout en ouvrant la possibilité, par des flux différenciés, de réexploiter cette donnée pour des finalités légitimes.

Ces rapports dessinent donc une voie française pour l'IA juridique, conforme à nos normes, sécurisée, et inscrite dans les valeurs fondamentales européennes.

1°) Préférence pour le développement interne et les solutions nationales

Un des principaux points de convergence entre les trois rapports sur l'IA est l'accent mis sur la souveraineté numérique et la nécessité pour la France (et l'Europe) de garder la maîtrise de ses outils d'IA, en particulier dans un domaine régalien comme la justice. Concrètement, cette préoccupation se traduit par une préférence marquée pour les développements internes ou l'utilisation de technologies nationales ou européennes, plutôt que de se fier à des fournisseurs extra-européens.

cc BY NC ND

Le rapport de la Cour de cassation démontre par l'exemple la prise en compte concrète de cette préoccupation : il souligne l'intérêt pour la Cour d'avoir eu recours au « développement interne d'outils », qui offre agilité, interconnexion entre techniciens et juristes, coûts moindres qu'un prestataire externe, et surtout une meilleure maîtrise des données, fiabilité et transparence des algorithmes (Rapport Cour de cassation, p.2). Cela permet également de contrôler l'hébergement des systèmes d'IA sur des serveurs propres ou un cloud sécurisé (français ou européen), au lieu de confier des données sensibles à des clouds étrangers (Rapport Cour de cassation, p.2).

Le rapport ministériel traduit cette orientation par des propositions proportionnées, ayant vocation à s'appliquer aux cas d'usage jugés stratégiques ou critiques (ceux touchant aux données sensibles, à la souveraineté) : dans ces hypothèses, le ministère envisage de privilégier des solutions développées en interne par ses équipes ou en partenariat étroit avec des acteurs publics, afin de garantir l'autonomie technique et la sécurité des données (Rapport IA Justice, p.35). Il propose également d'installer un environnement d'hébergement numérique souverain (SecNumCloud) pour déployer au plus tôt les cas d'usage (dont l'assistant IA), suivi d'un transfert progressif vers les infrastructures internes du ministère de la Justice (Rapport IA Justice, p.37). En parallèle, il n'exclut pas d'avoir recours à certaines solutions du marché pour des usages moins critiques, mais toujours en gardant le contrôle sur les choix technologiques.

Le Sénat avait déjà développé cette ligne dans son rapport : sa proposition 18 suggère aux administrations de privilégier les outils d'IA juridiques développés en France ou dans l'UE lors de leurs achats, dans le respect du code des marchés publics (Rapport Sénat, p.97).

Il y a donc un accord entre les rapports sur la nécessité d'éviter une dépendance excessive à l'égard des géants technologiques non-européens, d'autant plus que la justice emploie des données stratégiques (données personnelles des citoyens, informations sensibles sur la sécurité publique, etc.). Cette convergence s'inscrit dans le mouvement plus large de souveraineté numérique en construction, tant au niveau national qu'européen (stratégie d'autonomie technologique).

2°) Sécurité des données et conformité juridique comme moteurs de la souveraineté

Les motivations justifiant cette exigence de souveraineté se recoupent dans les rapports étudiés.

- La première est **la sécurité et la confidentialité des données** : le rapport ministériel insiste sur le fait que confier des données judiciaires (souvent sensibles) à des IA externes pose des problèmes juridiques et éthiques si ces données ne sont pas hébergées sous contrôle national (Rapport IA Justice, p.35). Le Sénat estime qu'une telle démarche permettrait tant d'améliorer la qualité des services publics concernés, que de soutenir un secteur économique d'avenir et hautement stratégique (Rapport Sénat, prop. 18 et p.97), dans un contexte d'applications soumises à de fortes contraintes réglementaires spécifiques à l'Europe (Rapport Sénant, p.59). La Cour de cassation évoque la maîtrise de l'hébergement pour des raisons de sécurité (Rapport Cour de cassation, p.2).

- La deuxième raison est **la conformité aux valeurs et normes** : développer localement permet d'intégrer dès la conception les exigences légales françaises et européennes (bilinguisme, procédure contradictoire, etc.), alors que des outils conçus ailleurs pourraient ne pas s'y adapter parfaitement. Le rapport Open Data mentionne explicitement le besoin d'entraîner des modèles « adaptés au droit français » (Rapport open data, p.15), ce qui implique d'utiliser nos données et notre expertise juridique locale.

- La troisième raison est **la pérennité et l'indépendance stratégique** : les outils internes peuvent être ajustés en fonction des besoins sans être tributaires des décisions commerciales d'une entreprise étrangère (par exemple, l'évolution de la politique tarifaire ou technique d'une big tech). Sur ce point, tous les rapports traduisent la prise de conscience du risque qu'il y aurait à bâtir la justice numérique de demain sur des fondations entièrement extérieures : « les autorités devront développer leurs propres solutions » note le Sénat, car certaines contraintes (juridiques, éthiques) leur sont propres (Rapport Sénat, p74). Ce souci de souveraineté rejoint plus largement les initiatives françaises de cloud souverain et de préférence européenne dans la commande publique numérique (le rapport ministériel cite la circulaire du 31 mai 2023 sur la doctrine cloud de l'État).

On peut relever que le rapport open data, bien que moins directement concerné par la question des applications de l'IA, aborde la question de la souveraineté sous l'angle de la maîtrise des données. Sa proposition visant à occulter la dénomination sociale des entreprises ambitionne d'entraver des opérations d'intelligence économique étrangères visant des entreprises françaises. Sa proposition de flux différenciés vise aussi à ce que la puissance publique conserve la haute main sur qui accède aux données intègres et à quelles conditions, évitant que la connaissance fine du corpus jurisprudentiel français ne devienne l'exclusivité de quelques acteurs privés.

3°) Soutien à l'écosystème des start-ups et initiatives publiques

En lien avec la question de la souveraineté, le rapport du Sénat met en avant le rôle de l'État dans le soutien de l'écosystème national de l'IA juridique. Il détaille ainsi les efforts déjà entrepris via la stratégie nationale pour l'IA : investissements dans la recherche (Institutions interdisciplinaires d'IA, « 3IA »), formation de spécialistes, infrastructures de calcul (supercalculateur Jean Zay par exemple) pour fournir un terreau favorable au développement d'IA en France (Rapport Sénat, p.93). Ces politiques générales bénéficient également aux legaltech juridiques. La proposition 19 du rapport Sénat suggère de « poursuivre, améliorer et canaliser l'accompagnement » que l'État apporte aux start-up innovantes et aux éditeurs juridiques, afin de stimuler des solutions alignées avec nos besoins (Rapport Sénat, p.98).

Nous l'avons vu, le rapport du ministère sur l'IA envisage de recourir à certaines solutions du marché pour les usages non stratégiques (Rapport IA Justice, p.38), ce qui implique de disposer d'une offre française compétitive pour être cohérent avec la préférence donnée. C'est pourquoi il est proposé d'établir un label public « IA digne de confiance en justice » (IDCJ), à vocation très large, et d'institutionnaliser une autorité (Rapport IA Justice, Annexe 2, p.9).

Le Sénat avait également émis cette recommandation dans son rapport, en suggérant la mise en place d'une certification publique à destination des éditeurs juridiques et

cc BY NC ND

des jeunes entreprises innovantes du secteur pour distinguer les outils respectant les bonnes pratiques (Rapport Sénat, prop.17 et p.97).

Le rapport open data mentionne la position de la direction générale des entreprises (DGE) qui rappelle que la création d'un accès différencié ne doit pas créer de freins pour des jeunes pousses cherchant à s'implanter (Rapport open data, p.49 et 50).

II.C. Un impact anticipé au travers de l'évolution des cadres juridiques et de l'accompagnement des professionnels

II.C.1. Impact de l'IA sur les métiers du droit et l'organisation judiciaire

Les rapports convergent pour éviter de renforcer les disparités entre les métiers du droit : l'IA doit être un progrès partagé par l'ensemble des acteurs, et non un privilège offert aux organisations disposant du plus de moyens. Les mesures préconisées visent à réduire le fossé entre l'ensemble des acteurs : l'innovation technologique ne vaudrait que si elle bénéficie au plus grand nombre et renforce la Justice dans son ensemble, sans créer de nouvelles inégalités.

1°) Transformation des tâches et gain de temps pour les professionnels

L'ensemble des rapports prennent la précaution à ne pas présenter l'arrivée de l'IA dans le domaine juridique comme un déclencheur de la suppression des métiers existants, mais plutôt comme un outil de transformation de la nature des tâches accomplies par ces métiers.

Sur ce point, le rapport du Sénat est très explicite et se veut rassurant : après avoir auditionné de nombreux praticiens, il conclut que « les conséquences de l'IA générative sur les effectifs des professions juridiques réglementées apparaissent limitées » en termes de volume d'emplois (Rapport Sénat, p.52). En revanche, l'IA serait susceptible d'alléger ou d'automatiser la partie routinière du travail, permettant aux juristes de se recentrer sur leurs fonctions à plus haute valeur ajoutée. Le Sénat note par exemple que grâce aux gains de productivité, les professionnels pourront consacrer plus de temps aux tâches de réflexion et au contact humain (Rapport Sénat, p.42). Le Sénat cite, au soutien de ses développements, un sondage de l'European Legal Tech Association indiquant que 94% des professionnels interrogés ne croient pas que l'IA générative puisse les remplacer (Rapport Sénat, p.50).

Cette vision, classique, d'une complémentarité homme-machine est partagée dans les autres rapports. La mission ministérielle, en cherchant à doter les magistrats d'un assistant numérique, vise clairement à diminuer la charge de travail sur les tâches répétitives afin de libérer du temps pour le cœur du métier juridictionnel : juger et rendre des décisions motivées. La Cour de cassation a constaté dans ses projets pilotes (orientation des pourvois, recherche de divergences) que l'IA pouvait accélérer des traitements qui prenaient auparavant beaucoup de temps aux magistrats et greffiers (Rapport Cour de cassation, p.1). La Cour y voit aussi, s'agissant de l'institution judiciaire dans un contexte de crise de moyens, de réaliser en quelques secondes des tâches chronophages et sans réelle valeur ajoutée pour un humain. Elle y voit également pour les juridictions l'opportunité de rationaliser et de mieux

coordonner le traitement des contentieux émergents, ainsi que l'occasion d'enrichir le débat juridique et le dialogue des juges (Rapport Cour de cassation, p.5).

2°) Un impact variable selon les fonctions : inquiétudes et nouveaux métiers

Si l'impact global sur les professions « noyau » (magistrats, avocats) est jugé limité, des différences apparaissent toutefois lorsque l'on entre dans le détail des fonctions.

Le Sénat est le seul à avoir vraiment creusé cette analyse : il distingue par exemple les fonctions d'assistance (secrétaires juridiques, assistants de justice, documentalistes) qui, elles, pourraient être plus affectées par l'automatisation de leurs tâches routinières (Rapport Sénat, p. 52). En effet, si l'IA peut résumer un dossier ou faire une recherche jurisprudentielle simple, le besoin en personnel d'appui pour ces opérations pourrait diminuer. Le rapport Sénat n'est pas alarmiste pour autant : il suggère d'accompagner cette évolution en offrant à ces personnels des possibilités de prendre plus de responsabilités, comme la possibilité de former les assistants juridiques à devenir des analystes ou des vérificateurs des résultats de l'IA, plutôt que de simples dactylographes (Rapport Sénat, prop. 4). Ainsi, l'IA pourrait requalifier certains emplois plus qu'elle ne les supprimerait purement et simplement. Par ailleurs, le Sénat entrevoit la création de nouveaux métiers liés à l'IA, notamment en lien avec la collecte ou la gestion des données numériques, venant enrichir le paysage professionnel juridique (Rapport Sénat, p.54). Une inquiétude pointée par le Sénat concerne aussi l'avenir des petits cabinets généralistes dans la profession d'avocat : si l'IA permet à des plateformes ou à de gros cabinets d'offrir des services automatisés à moindre coût, de petits cabinets risquent d'être mis en difficulté s'ils n'évoluent pas vers plus de spécialisation ou de valeur ajoutée humaine (Rapport Sénat, p. 50).

Cette réflexion sur les nouveaux métiers n'est pas développée dans les autres rapports, même si l'on en comprend la réalité pour le ministère de la Justice, qui envisage de recruter des experts numériques, juridiques et éthiques (Rapport IA Justice, p.43).

Quant au rapport de la Cour de cassation, il se place essentiellement du point de vue juridictionnel et ne discute pas de suppression de postes, mais il souligne l'importance d'associer juristes et data scientists dans les projets – ce qui est une autre façon de dire que de nouvelles compétences (comme celles des professionnels des données) doivent intégrer les équipes (Rapport Cour de cassation, p.1).

3°) Adoption hétérogène et nécessité de combler le fossé numérique

Enfin, un aspect sur lequel insistent particulièrement le rapport du Sénat et, implicitement, le rapport ministériel, est la différence de rythme d'adoption de l'IA entre les divers acteurs du monde juridique, et le risque d'une fracture. D'un côté, les professionnels libéraux (avocats, juristes d'entreprise) se montrent plutôt prompts à expérimenter les outils d'IA générative : ils y voient un avantage concurrentiel et s'organisent (certains grands cabinets ont déjà leurs propres solutions ou partenariats legaltech). De l'autre, le service public de la justice qui souffre d'un retard d'équipement et d'investissement ne permettant pas aux personnels de disposer d'outils considérés comme pleinement fonctionnels (systèmes de gestion d'affaires, outils de travail collaboratif par exemple). Dès lors l'introduction d'outils plus sophistiqués, comme de l'IA, peut paraître anachronique, même si un effort d'accélération était fourni.

CC BY NC ND

Le Sénat parle d'un « décalage significatif qui s'installe en matière d'intelligence artificielle générative entre les professions judiciaires et les autres métiers du droit » (Rapport Sénat, p.66) et insiste sur l'urgence de moderniser les moyens de la justice pour éviter que les juges ne se retrouvent dépassés, ce qui nuirait à l'efficacité du service public et à l'égalité des armes avec les parties.

Cette préoccupation a probablement motivé la création de la mission « IA au service de la justice », dont l'un des objectifs explicites est de faire bénéficier l'ensemble des magistrats et agents de l'apport de l'IA (Rapport IA Justice, p.2). L'ambition est de démocratiser l'IA au sein des tribunaux, et pas seulement pour quelques pilotes isolés.

Le rapport de la Cour de cassation n'avait pas vocation à établir des propositions pour l'ensemble des juridictions, mais son exemple (internalisation des moyens, élaboration d'une doctrine d'emploi, résultats concrets), parmi les meilleurs en Europe, ne peut qu'inspirer l'institution. Elle offre d'ailleurs déjà des services accessibles à l'ensemble des tribunaux et les perspectives ouvertes par le rapport open data a vocation à la placer au cœur de l'écosystème de la donnée judiciaire.

II.C.2. Open data des décisions de justice en 2025 : entre transparence et protection

Tous les rapports convergent pour affirmer le rôle clé de l'open data des décisions de justice, tant pour des objectifs de transparence que pour nourrir l'entraînement d'IA. Le rapport du Sénat et du groupe de travail présidé par Daniel Ludet proposent, de manière convergente, de renforcer la protection des personnels de justice en étendant les occultations aux noms et prénoms de toutes les personnes physiques. Le rapport open data y ajoute également toute information susceptible de porter atteinte à la vie privée, mais également aux secrets protégés par la loi. En contrepartie de ces occultations supplémentaires, le rapport open data propose d'introduire un modèle d'accès gradué et soulève la question d'une contribution de certains réutilisateurs.

1°) Un bilan positif de l'ouverture des décisions et un atout pour l'IA

La politique d'open data des décisions de justice, c'est-à-dire la diffusion en ligne, en accès libre et gratuit, des jugements et arrêts rendus par les tribunaux fait l'objet d'un bilan globalement positif dans les rapports étudiés.

Lancée par la loi République numérique de 2016 et mise en œuvre progressivement depuis 2019, cette diffusion massive de la jurisprudence a atteint sa vitesse de croisière : en 2022, près d'un million de décisions civiles des cours d'appel ont été mises en ligne chaque année, s'ajoutant aux décisions de la Cour de cassation disponibles depuis 2021 (Rapport Sénat, p.91).

Le Sénat qualifie cette politique, en référence aux personnes auditionnées, de « réussite précieuse », soulignant que le calendrier de déploiement a été respecté et que la fréquentation de la plateforme officielle (Judilibre) est très élevée pour s'élever à plus de 6,5 millions de consultations en douze mois (Rapport Sénat, p.91). Surtout, cette ouverture des données jurisprudentielles a fourni aux legaltech et éditeurs juridiques une matière première de qualité pour entraîner leurs algorithmes d'IA (Rapport Sénat, p.92). France Digitale (association regroupant les start-up) a souligné

devant le Sénat que sans cet open data, le développement d'IA juridiques en France aurait été beaucoup plus limité, faute de données accessibles (Rapport Sénat, p.92).

En ce sens, les rapports s'accordent pour voir dans l'open data un facteur clé de l'innovation juridique. Le rapport de la Cour de cassation rappelle d'ailleurs que la Cour a été un acteur moteur, en créant dès 2019 un outil de pseudonymisation par IA pour permettre cette diffusion tout en protégeant la vie privée (Rapport Cour de cassation, p.28).

Le rapport ministériel note toutefois qu'au-delà de l'open data, la qualité et l'accessibilité des données comprenant l'intégralité des dossiers de procédure est un préalable essentiel à toute démarche de construction d'un système d'IA (Rapport IA Justice, p.24). Par exemple, pour entraîner une IA à analyser des pièces pénales, il faudrait accéder à des contenus non couverts par l'open data (comme les procès-verbaux, pièces d'instruction, etc., qui demeurent confidentiels ou sur autorisation).

Néanmoins, tous reconnaissent que l'ouverture des décisions a été un progrès majeur pour la transparence de la justice et qu'elle offre un terreau propice au développement d'IA juridiques adaptées au droit français. Le rapport open data affirme que l'enjeu est de trouver le juste équilibre entre la « richesse de la donnée, indispensable à la transparence et à l'entraînement de modèles d'IA éthiques adaptés au droit français, et la protection des droits et libertés » (Rapport open data, p.15).

2°) Convergence pour renforcer l'occultation des décisions

Si tous les rapports saluent l'objectif de transparence, ils convergent aussi sur la nécessité de mieux protéger les personnes dans le cadre de l'open data, en renforçant la portée des occultations. Le point principal d'attention est la mention des noms de magistrats et des membres du greffe dans les jugements rendus publics. Actuellement, la loi de 2019 prévoit de les maintenir par principe, sauf demande individuelle en cas de risque (Rapport open data, p.28). Or, face aux dérives et nouveaux risques constatés (comme la prise à partie en ligne de certains juges nommément cités), le groupe de travail sur l'open data s'est prononcé à la quasi-uninanimité pour l'occultation systématique des noms de tous les magistrats, greffiers et même des avocats dans les décisions diffusées (Rapport open data, p.14). Cette recommandation forte vise à protéger ces professionnels des attaques personnelles et à recentrer l'attention sur le contenu des décisions plutôt que sur l'individu qui les a rendues et les individus y ayant contribué. Le Conseil national des barreaux (CNB) a soutenu cette position en demandant que si l'on occulte le nom des juges, il soit également occulté le nom des avocats (Rapport open data, p.14).

Il doit être noté que le rapport du Sénat avait explicitement anticipé cette analyse s'agissant des personnels des juridictions : sa proposition 11 recommande « d'anonymiser les magistrats et les greffiers dans les décisions de justice publiées en open data », en étant sensible aux inquiétudes diverses (Rapport Sénat, p.71 et 72).

Par ailleurs, le rapport open data préconise d'étendre l'occultation à d'autres éléments potentiellement identifiants indirectement : adresses, localités, dates de naissance, dénominations sociales d'entreprises, etc., lorsque leur divulgation serait de nature à porter atteinte non seulement à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes, mais aussi aux secrets protégés par la loi (Rapport open data, prop. 3 et 4).

cc BY NC ND

3°) Vers un accès différencié aux données juridiques : une proposition innovante d'équilibre

L'un des apports notables du rapport open data est la proposition d'instaurer un double régime de diffusion des décisions : d'un côté un open data « grand public » avec un haut niveau d'occultation pour retirer toute donnée sensible, et de l'autre côté des flux de données qualifiés de « différenciés », principalement à destination de certains réutilisateurs professionnels (chercheurs, legaltech, éditeurs) qui pourraient accéder à des versions plus complètes des décisions (Rapport open data, p.58 et s.). Concrètement, il s'agirait de fournir, sous certaines conditions et pour des finalités déterminées, des jeux de décisions comprenant moins d'occultations, pour les besoins d'entraînements de modèles ou d'analyses poussées. Le groupe de travail envisage ce type d'accès sur autorisation et dans un cadre contractuel strict : il est ainsi évoqué un système de licences ou de conventions passées entre le responsable de la mise à disposition des décisions de justice (la Cour de cassation) et chaque organisme réutilisateur, en détaillant les obligations (notamment ne pas rediffuser les informations supplémentaires obtenues, respecter les secrets protégés, etc.). Il est également prévu que ce service puisse faire l'objet d'un paiement par les bénéficiaires, afin de compenser les coûts de préparation des données (Rapport open data, p.59).

Cette proposition ambitieuse vise à concilier deux impératifs : d'une part protéger au maximum les individus dans la diffusion libre, et d'autre part à répondre aux besoins légitimes de la communauté juridique et scientifique d'accéder à des informations complètes pour développer des outils d'IA ou mener des études scientifiques.

Le rapport ministériel et le rapport open data signalent, en outre, le besoin d'une bonne articulation entre l'open data et la délivrance de copies intégrales de jugements aux tiers (Rapport IA Justice, p.5 et rapport open data, p.61).

Si ce régime d'accès différencié était mis en œuvre, la France adopterait là un modèle hybride original, là où la plupart des pays se contentent soit d'ouvrir entièrement (avec pseudonymisation basique) soit de restreindre l'accès. D'après le groupe de travail open data, cette voie moyenne est susceptible de traduire la « pleine maturité de la gouvernance » de l'open data français, capables de « réinterroger ses modalités tout en poursuivant la marche en avant » (Rapport open data, p.15).

Cette proposition est maintenant soumise à l'arbitrage politique et devra faire l'objet d'une loi, modifiant l'art.L.111-13 du COJ (Proposition de rédaction dans le rapport open data, p.60).

4°) La question du coût et de la pérennité du modèle économique

Le groupe de travail open data a également été saisi d'une question par le ministre de la Justice : dans un contexte de finances publiques contraintes, est-il soutenable que l'État assume seul les coûts de traitement et de mise en ligne, tandis que des entreprises privées en tirent des produits lucratifs ? (Rapport open data, p.24).

Le principe actuel est la gratuité totale de l'accès aux décisions (principe posé par la loi de 2016 et une directive européenne de 2019[16]). Le Sénat ne remet pas en cause la gratuité du service public de la diffusion du droit, qu'il salue comme une avancée (Rapport Sénat, p.91). Le rapport ministériel ne mentionne pas non plus de projet de

[16] Directive UE 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

redevance pour l'accès aux données, son objet étant de proposer une feuille de route sur les applications de l'IA moins que les données. L'apport du rapport open data est de chercher à consolider l'ouverture des données comme un acquis démocratique, mais aussi comme un service dont il faudrait parvenir assurer la soutenabilité à long terme, en échappant à une logique purement extractive de valeur au bénéfice d'acteurs privés.

II.C.3. Formation et compétences : préparer les professionnels aux enjeux de l'IA

Les trois rapports sur l'IA font de la formation un des piliers de leurs recommandations. Celle-ci est envisagée de façon diversifiée (initiale, continue, innovante), ce qui témoigne d'un engagement global pour préparer le capital humain de la justice aux enjeux, mais aussi à la pratique de l'IA.

1°) Adapter la formation initiale des juristes et magistrats

Un point de convergence majeur entre les rapports du Sénat, de la Cour de cassation et ministériel, est l'accent mis sur la formation comme condition du succès de l'intégration de l'IA. Il est jugé indispensable que les professionnels du droit acquièrent de nouvelles compétences en matière numérique dès leur formation initiale, afin d'être à l'aise avec les outils d'IA. L'IA semble devoir être intégrée dans le bagage de base du juriste, au même titre que l'informatique juridique l'a été progressivement, de sorte que la prochaine génération de professionnels soit mieux préparée que l'actuelle.

Le rapport du Sénat consacre toute sa troisième partie à la formation et souligne que l'enseignement du droit doit évoluer : il recommande que les facultés de droit et les écoles professionnelles (École des avocats, ENM – École nationale de la magistrature) incluent des modules dédiés à l'IA et aux nouvelles technologies juridiques (Rapport Sénat, p. 75 et suivantes). Une de ses propositions invite les écoles de droit à souscrire des abonnements à des outils d'IA juridique pour les mettre à disposition des étudiants, afin que ceux-ci se forment sur des outils concrets et sourcés (Rapport Sénat, prop. 13).

Le rapport de la Cour de cassation partage ce constat : « Ces transformations doivent s'appuyer sur la formation et la sensibilisation des professionnels du droit et en premier lieu des magistrats » (Rapport Cassation, p. 34). Il note qu'une formation spécifique sur les usages de l'IA fera partie du programme des nouveaux magistrats à partir de 2025 (Rapport Cassation, p. 34, note 17).

2°) Intensifier la formation continue et l'acculturation de tous les acteurs

Les rapports insistent également sur la nécessité de mettre à niveau les praticiens en exercice. Ils convergent pour souligner la nécessité d'un effort massif de montée en compétences, l'introduction de l'IA pouvant creuser des inégalités ou susciter des rejets par incompréhension.

Le rapport du Sénat constate qu'en 2024, l'offre de formation continue sur l'IA pour les avocats, magistrats et autres professionnels est encore embryonnaire, souvent à l'état de projet. Il propose d'accélérer et d'étoffer ces formations (prop. 14), en impliquant par exemple le Conseil national des barreaux qui a déjà lancé un plan national de

cc BY NC ND

formation à l'IA pour les avocats. Il insiste sur le fait que tous les acteurs de la justice devraient bénéficier d'actions de sensibilisation, et pas seulement les professions traditionnellement juridiques (prop. 16).

Le rapport ministériel sur l'IA va dans le même sens : il préconise la mise en place d'un « Campus du numérique » au ministère de la Justice, offrant un catalogue de formations initiales et continues dédiées aux enjeux du numérique et de l'IA (Rapport IA Justice, p. 48). Ce campus pourrait mutualiser les efforts et proposer des cursus adaptés aux magistrats comme aux autres personnels. L'objectif est de créer une culture commune de l'IA dans la justice.

La Cour de cassation souligne que l'effectivité de la mise en œuvre des usages éthiques de l'IA est conditionnée à d'une « acculturation » aux enjeux de l'IA des utilisateurs, magistrats, fonctionnaires et membres du greffe. Cette acculturation passe par une démarche de formation des professionnels (Rapport Cour de cassation, p.7), Elle relève également que l'ENM a d'ores et déjà enrichi son cursus depuis 2024 avec un cycle annuel « numérique » (CANUM), que le rapport du Sénait omettait de signaler (Rapport Cour de cassation, p. 34, note 17).

3°) Nouvelles modalités pédagogiques et partage de compétences

Un point intéressant mis en avant dans le rapport du Sénat, est l'idée d'innover dans les méthodes de formation pour tirer parti des compétences variées au sein des organisations. Ce rapport propose ici du mentorat inversé (« reverse mentoring ») (prop. 15 Sénat) : il s'agirait de favoriser le tutorat des professionnels plus expérimentés par de jeunes collègues « digital native » maîtrisant mieux l'IA, afin de diffuser les savoirs-faire de manière horizontale.

Par ailleurs, les rapports préconisent l'élaboration de modules concrets axés sur la pratique : formation des magistrats aux risques « d'hallucinations » de l'IA, ateliers pour apprendre à bien formuler des prompts (requêtes) efficaces, etc. Le rapport ministériel mentionne la nécessité d'accompagner les magistrats et agents dans l'appropriation des solutions IA, par des actions de formation ciblées au moment du déploiement (Rapport IA Justice, p.46 et 47).

Cette politique « d'accompagnement au changement » est essentielle : il ne suffit pas d'offrir un outil sans guider les utilisateurs sur son usage. Le Sénat souligne que la formation éthique doit aller de pair avec la formation technique : il propose par exemple de préciser dans les conventions de stage des étudiants en cabinets d'avocats les conditions d'utilisation des outils d'IA, afin de sensibiliser dès le début aux bonnes pratiques (prop. 12).

cc BY NC ND

Annexe : principaux textes internationaux, européens et nationaux relatifs à la gouvernance de l'IA

Instance	Texte	Année
AI Action Summit	Déclaration sur une intelligence artificielle inclusive et durable pour les peuples et la planète	2025
AI Safety Summit	The Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit	2023
CNCDH	Avis relatif à l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux	2022
CNIL	Comment permettre à l'Homme de garder la main ? Rapport sur les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle	2017
Conseil de l'Europe	Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement	2018
Conseil de l'Europe	Recommandation sur les impacts des systèmes algorithmiques sur les droits de l'homme	2020
Conseil de l'Europe	Convention-cadre sur l'intelligence artificielle	2024
Conseil de l'Europe	Méthodologie pour l'évaluation des risques et des impacts des systèmes d'intelligence artificielle du point de vue des droits humains, de la démocratie et de l'État de droit (méthodologie HUDERIA)	2024
Conseil de l'Europe	Rapport explicatif de la convention-cadre sur l'intelligence artificielle	2024
Conseil d'État	Avis relatif à l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux	2022
Défenseur des droits et CNIL	Prévenir l'automatisation des discriminations	2020
Défenseur des droits	Algorithmes, systèmes d'IA et secteur public	2024
G7	Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI system	2023
G7	Hiroshima Process International Code of Conduct for Advanced AI Systems	2023
G20	G20 AI Principles	2019
Groupe d'experts indépendants de haut niveau	Lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance	2019

cc BY NC ND

Instance	Texte	Année
sur l'IA mandatés par la Commission européenne		
Mission du Premier ministre	Donner un sens à l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne	2018
Mission du Premier ministre	IA : Notre ambition pour la France	2024
OCDE	Recommandation du Conseil sur l'intelligence artificielle (amendée en 2024)	2019
OCDE	Cadre pour la classification des systèmes d'intelligence artificielle	2022
ONU	Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies : Saisir les possibilités offertes par des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et dignes de confiance pour un développement durable	2024
UNESCO	Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle	2021
UNESCO	Ethical impact assessment: a tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence	2023
Union européenne	Règlement établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle	2024
Union européenne	Directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux (réforme)	2024
Union européenne	Lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites en matière d'intelligence artificielle (art.5)	2025
Union européenne	Annexe au lignes directrices de la Commission sur les pratiques interdites en matière d'intelligence artificielle (art.5)	2025
Union européenne	Lignes directrices sur la définition d'un système d'intelligence artificielle (art.3)	2025

Bibliographie sélective « IA et justice »

Rapports analysés

Sénat, Rapport d'information n°216 enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2024, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur l'intelligence artificielle et les professions du droit, par M. Christophe-André FRASSA et Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE

Cour de cassation, Préparer la Cour de cassation de demain : Cour de cassation et intelligence artificielle, avril 2025

Ministère de la justice, L'IA au service de la justice : stratégie et solutions opérationnelles, mai 2025

Ministère de la justice, L'évolution de l'open data des décisions de justice, juillet 2025

Autres rapports

Rapport de l'Institut Montaigne, Justice : Faites entrer le numérique, novembre 2017

Haut comité juridique de la place financière de Paris, Rapport sur les impacts juridiques et réglementaires de l'intelligence artificielle en matière bancaire, financière et des assurances, juin 2025

Ouvrages

K. Benyekhlef et al. (dir.), *eAccess to Justice*, Presses de l'Université d'Ottawa, 2016.

C. Bléry (dir.), L. Raschel (dir.), *Vers une procédure civile 2.0*, Dalloz, 2018

C. Bordère, La justice algorithmique – Analyse comparée (France/Québec) d'un phénomène doctrinal, Dalloz, 2024

D. Bourcier (dir.), P. Hassett(dir.), Ch. Roquilly (dir.), Droit et intelligence artificielle, une révolution de la connaissance juridique, Romillat, Droit et technologies, 2000

D. Bourcier, *La décision artificielle*, Les voies du droit, PUF, 1995

L. Dumoulin, Ch. Licoppe, Les audiences à distance. Genèse et institutionnalisation d'une innovation dans la justice, LGDJ, 2017

A. Garapon et J. Lassègue, *Justice digitale*, PUF, 2018

F. G'Sell, *Justice numérique*, Dalloz, 2021

M. Hildebrandt, *Smart Technologies and the End(s) of Law*, Edward Elgar Publishing, 2016

CC BY NC ND

Y. Meneceur, L'intelligence artificielle en procès, Bruylant, 2020

Y. Meneceur, IA générative et professionnels du droit, LexisNexis, 2024

I. Sayn (dir.), V. Rivollier (dir.), *Justice et numérique – Quels (r)apports ?*, Presses Universitaires Savoie Mont Blanc, 2023

R. Sève (dir.), *La justice prédictive*, Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2018

N. A. Smuha, *Algorithmic Rule by Law*, Cambridge University Press, 2024

R. Susskind, *Online Courts and the Future of Justice*, Oxford University Press, 2019

Revues

Les cahiers de la justice, Les défis de la justice numérique, 2019

Les cahiers de la justice, L'IA judiciaire entre innovations et risques, 2025

Articles scientifiques

N. Aletras, D. Tsarapatsanis, D. Preoţiuc-Pietro, V. Lampos, « Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective », *PeerJ*, 2016

M. Bident, M. Solet, G. Ravoux, « Aide à la décision en droit de la nationalité française », *Revue juridique Thémis*, 1976, pp. 242-275

J. Corvalan, « Prometea: Artificial intelligence to transform justice and public organizations », *Revue internationale de droit des données et du numérique*, n°6, 2020, pp. 89–102

D.M. Katz, M.J. Bommarito, J. Blackman, « A General Approach for Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States », *SSRN*, 2014

D.M. Katz, M.J. Bommarito, S. Gao, P. Arredondo, « GPT-4 Passes the Bar Exam », *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 382, 2024

R.C. Lawlor, « What Computers Can Do: Analysis and Prediction of Judicial Decisions », *American Bar Association Journal*, vol.49, n°4, 1963, pp. 337-344

L.T. McCarty, « Reflections on Taxman : an Experiment in Artificial Intelligence and Legal Reasoning », *Harvard Law Review*, 1977, pp. 837-893

Y. Meneceur, « Quel avenir pour la 'justice prédictive' ? Enjeux et limites des algorithmes d'anticipation des décisions de justice », *JCP*, 2018, p. 190

Y. Meneceur, « Justice et intelligence artificielle : ambitions d'une industrie de l'approximation », Les cahiers de la justice, 2025/2, Dalloz, 2025

C. Pavillon, « Justice alternative et numérique : des expériences mitigées aux Pays-Bas », *La Semaine Juridique*, n°51, Supplément « L'obsolescence programmée du juge ? », 17 décembre 2018, p.51

N. Regis N., « L'intentionnalité du juge », *Archives de philosophie du droit*, n°63, 2022, pp. 463-476

V. Rivollier, Ch. Quézel-Ambrunaz, « Pour une étude raisonnée de la jurimétrie », *Jurimétrie - Revue de la mesure des phénomènes juridiques*, 2022, n°1, pp. 5-7

E. Verges, « Le juge face à la boîte noire », *Recueil Dalloz*, 38, 2022, p.1920 et s.

Autres publications

B. Chupin, R. Kaestlé, R. Sochon, « Médicys : la plate-forme de médiation des huissiers de justice », *Actu-juridique.fr*, 20 mai 2019

T. Coustet, « L'utilisation de l'outil Predictice déçoit la cour d'appel de Rennes », *Dalloz Actualités*, 16 octobre 2017

M. Cross, « SRA approves '£2 letter' AI law firm Garfield », *Gazette – The Law Society*, 6 mai 2025

G. Lewkowicz, « La justice en ligne poussée dans le dos par la crise sanitaire », *Site internet de l'incubateur du barreau de Bruxelles*, 2020

Y. Meneceur, « [ÉTUDE] De la justice prédictive à l'intelligence artificielle générative : mirages révolus et ambitions d'une justice mathématisée », Village de la Justice, 28 février 2024

E. Niiler, « Can AI Be a Fair Judge in Court? Estonia Thinks So », *Wired*, 2019

D. Wakeling, « A&O announces exclusive launch partnership with Harvey », *A&O Shearman*, 2023

I. Waxman, « AI vs Lawyers – The Ultimate Showdown », Superlegal, étude mise à jour le 24 octobre 2022